



សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ
PHNOM PENH INTERNATIONAL UNIVERSITY



ច្បាប់សាធារណៈអន្តរជាតិ

International Public Law



ឡាយ ត្រួត

២០២១

មាតិកា

មតិកា	i
បុព្វកថា	iii
សេចក្តីបញ្ជាក់	viii
អារម្ភកថា	ix
សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ	x
នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ.....	1
១.សេចក្តីផ្តើម៖ ការរំលឹកទ្រឹស្តីនៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ.....	1
១.១.ប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ.....	1
១ .២.អង្គការអន្តរជាតិ.....	25
១.៣. សង្គមប្រជាជាតិ.....	26
១.៤. អង្គការសហប្រជាជាតិ និង អង្គការកម្រិតតំបន់	29
១.៤នីតិអន្តរជាតិ	43
២ទំនាក់ទំនងរវាង . រដ្ឋ និង នីតិអន្តរជាតិ.....	67
២.១. សិទ្ធិ និង កាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋ	67
២.២. រដ្ឋ និង ប្រជាជាតិ	70
៣. ប្រភពនៃច្បាប់អន្តរជាតិ.....	78
៣.១. លក្ខន្តិកៈនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ.....	79
៣.២. នីតិអន្តរជាតិ និង ការប្រើប្រាស់កម្លាំង.....	90
៤. ទំនាក់ទំនងរវាងនីតិជាតិ និងនីតិអន្តរជាតិ	101
៤.១. ច្បាប់ស្តីពីសន្និសញ្ញាអន្តរជាតិ ១៩៦៩	103
៤.២. និយមន័យ សន្និសញ្ញាអន្តរជាតិ.....	103
៤.៣. គោលការនៃច្បាប់សន្និសញ្ញា	104
៥. អនុសញ្ញា	109
៥.១. ពិធីសា.....	111
៥.២. អនុស្សាវរណៈយោគយល់គ្នា	111
៦. ប្រវត្តិនៃធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិ.....	129
៦.១. កតិការសញ្ញា.....	129

៦.២. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃអនុស្សាវរណៈយោគយល់.....	130
៧.កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស	143
៧.១. កម្ពុជា និង កិច្ចព្រមព្រៀង.....	149
៧.២. ដំណាក់កាលអន្តរកាល១	157

បុព្វកថា

ដំណើរអភិវឌ្ឍន៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះ ជាមេរៀនដ៏ជោគជ័យ បំផុតមួយដែលចាប់បួសគល់ចេញពីការបញ្ចប់របបប្រល័យពូជសាសន៍ ការបញ្ចប់សង្គ្រាម ការផ្សះផ្សារជាតិ ការកសាងមូលដ្ឋានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថេរភាព និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច។ នៅក្រោយពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានកើតឡើងដោយបរិបូណ៌នៅឆ្នាំ១៩៩៨ កម្ពុជាទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ គឺប្រមាណ ៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ លើសពីនេះទៀត អត្រានៃភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយពីប្រមាណ៥៣% នៅឆ្នាំ ២០០៤ មកនៅទាបជាង១០% នៅឆ្នាំ២០១៩។ ដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍជាតិជាសកម្មភាពដែលបន្តទៅមុខជាប់ជានិច្ច ហើយគោលនយោបាយថ្មីៗដែលមានលក្ខណៈអន្តរវិស័យគ្របដណ្តប់ ក៏កំពុងលេចរូបរាងឡើង ដើម្បីតម្រង់ទិសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៣០ និងឈានឡើងជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ នៅឆ្នាំ២០៥០។ ការប្រែប្រួលឆាប់រហ័សនៃនិម្មាបនកម្មពិភពលោកនិងតំបន់ រួមទាំងទំនាក់ទំនងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ បានផ្តល់កាលានុវត្តភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន និងកំពុងបន្តពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំឆ្ពោះទៅរកការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា ឱ្យស្របទៅនឹងបរិបទថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍ ជាពិសេសការពង្រឹងសហគ្រិនភាពក្នុងការរៀបចំម៉ូដែលធុរកិច្ចថ្មីៗ។ ដើម្បីចាប់យកកាលានុវត្តភាពពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ និងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលកំពុងផុសផុលឡើង ប្រព័ន្ធអេកូឡូហ្សីដែលបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការបង្កើតថ្មី នវានុវត្តន៍ ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវតែមានការកែលម្អ។

បណ្តាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីកំពុងនាំមុខក្នុងការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ដោយមានភាគហ៊ុនប្រមាណ៤៤% នៃការវិនិយោគទាំងមូលរបស់ពិភពលោក។ ប្រទេសចិនកំពុងបន្តកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ក៏ដូចជាសមត្ថភាពមនុស្ស។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង និងអាហ្វ្រិក កំពុងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការវិនិយោគនេះ ហើយជាលទ្ធផល ប្រទេសទាំងនោះក៏ពុំមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដែរ។ ទុនវិនិយោគសរុបលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនិងអាហ្វ្រិក មានប្រមាណ៥%នៃការវិនិយោគទាំងមូលរបស់ពិភពលោក ក្នុងពេលដែលតំបន់ទាំង២នេះមានប្រជាជនប្រមាណ២០%នៃប្រជាជនពិភពលោក។ ប្រទេសចំនួន៦ដែលមានលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិក ចិន ជប៉ុន អាល្លឺម៉ង់ ឥណ្ឌា និងកូរ៉េខាងត្បូង ដែលស្មើនឹងប្រមាណ៧០%នៃទុនវិនិយោគសរុបរបស់ពិភពលោក។

តើចំណេះដឹង ផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីទាំងនេះកើតឡើងពីអ្វី? ហើយកើតឡើងដោយរបៀបណា? ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែកសាងមូលដ្ឋានសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនទទួល និងប្រកួតប្រជែងក្នុងយុគសម័យបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកលើពុទ្ធិ ហើយដែលប្រការនេះ

ចាំបាច់តម្រូវឱ្យពលរដ្ឋកម្ពុជា ត្រូវក្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋឌីជីថល ពលរដ្ឋសកល និងពលរដ្ឋដែលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិត ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ពុទ្ធិដើម្បីទទួលបានមនុស្សធម៌ និងរួមចំណែកក្នុងកំណើន។ ធនាគារពិភពលោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់តាំងពីឆ្នាំ ២០០២នូវបម្លាស់ប្តូរនៃមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច ពីសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្ម និងធនធានអតិកម្ម (Labour and Resource Based Economy) ទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើពុទ្ធិ (Knowledge Based-Economy) ដែលក្នុងន័យនេះ ពុទ្ធិគឺជាគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍ។ អាស្រ័យហេតុនេះនៅលើគន្លងដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល សង្គមកម្ពុជាត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិត ជ្រើសរើស បន្សុំ បង្កើតមុខរបរ និងប្រើប្រាស់ពុទ្ធិ ដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពនៃកំណើន និងកែលម្អជីវភាពរស់នៅ។ សមត្ថភាពទាំងនេះ អាចកើតឡើងនៅពេលពលរដ្ឋកម្ពុជាមានឱកាសក្នុងការទទួលបានបទពិសោធន៍ពីការស្រាវជ្រាវ ការបណ្តុះគំនិតច្នៃប្រឌិត និងការស្វែងរកនវានុវត្តន៍។

កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ គឺជាការត្រួសត្រាយមាត់សម្រាប់ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិ និងប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយភាពរស់រវើក។ តាមរយៈមូលដ្ឋានអប់រំ សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិនឹងប្រមូលផ្តុំ បង្កើត និងចែករំលែក ទៅកាន់សមាជិកក្នុងសង្គមនូវសម្បទាអប់រំ ពិសេសគឺពុទ្ធិសម្បទាក្នុងបុព្វហេតុនៃមនុស្សជាតិនិងឧត្តមប្រយោជន៍នៃប្រទេស។ សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិ គឺពុំគ្រាន់តែជាសង្គមដែលសម្បូរព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ តែជាសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើបរិវត្តកម្មពីព័ត៌មានទៅជាមូលធនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ការរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់នៃបច្ចេកវិទ្យានិងតំណភ្ជាប់ បានពង្រីកព្រំដែននៃការចូលទៅកាន់ និងការទទួលបានព័ត៌មានជាសកល ហើយដែលក្នុងន័យនេះ ការអប់រំនឹងបន្តវិវត្តទៅមុខនិងមានការផ្លាស់ប្តូរ។ សង្គមមួយដែលមានអំណាន និងរបាំបំប៉នវេលាក្នុងនៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៃប្រជាពលរដ្ឋ ពេលនោះបំណិននៃអំណាន និពន្ធ និងការគណនាលេខនព្វន្ត គឺជាចលករនៃការរៀនរបស់សិស្ស។ ធាតុដ៏ចម្បងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងការកសាងសង្គមដែលប្រកបដោយពុទ្ធិគឺសៀវភៅសិក្សា ហើយការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សាជាប្រចាំ គឺជានវានុវត្តន៍នៃវិស័យអប់រំដែលនាំទៅរកការសិក្សាពេញមួយជីវិត ការអភិវឌ្ឍសម្បទាអប់រំ និងការចែករំលែកចំណេះដឹង។ មូលដ្ឋានអប់រំ ជាពិសេសគឺគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាត្រូវមានតួនាទីដែលប្រកបដោយការឆ្លើយតប ចំពោះតម្រូវការខាងលើនេះ។ សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកអប់រំត្រូវបន្តសិក្សាជាប់ជានិច្ច តាមរយៈការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ហើយដែលសៀវភៅសិក្សាទាំងនេះនឹងក្លាយជាស្ថាននៃទំនាក់ទំនងរវាងនវានុវត្តន៍នៃបច្ចេកវិទ្យា និងការរៀននិងបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀន។

សង្គមដែលប្រកបពុទ្ធិ ក៏ជាសង្គមដែលបណ្តុះឱ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធទន់នៃសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើពុទ្ធិដែរ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៃបែបផែននេះរួមមាន Silicon Valley នៃសហរដ្ឋអាមេរិក សួនឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសយានយន្តនិងយានយន្តនៅទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ តំបន់ជីវបច្ចេកវិទ្យានៅក្រុង Hyderabad ប្រទេសឥណ្ឌា តំបន់ផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងសារគមនាគមន៍ឌីជីថលនៅទីក្រុង Seoul ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ក៏ដូចជាសួនឧស្សាហកម្មថាមពល និងឥន្ធនគីមីសាស្ត្រនៃប្រទេសប្រេស៊ីល ហើយក៏នៅមានទីក្រុងនៃប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោក។ លក្ខណៈសម្បត្តិ

នៃទីក្រុងទាំងនេះគឺការប្រើប្រាស់និន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍដែលជំរុញ និងតម្រង់ទិសដោយចំណេះដឹង ហើយដែលចំណេះដឹងទាំងនោះកើតចេញជាដំបូងពីការវិនិយោគទៅលើគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ស្ថាប័ន ស្រាវជ្រាវ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៃជំនាញជាន់ខ្ពស់ ការប្រកួតប្រជែងដោយគុណធិបតេយ្យ និងជាពិសេស គឺការបណ្តុះវប្បធម៌អំណាននិងនិស្សិតសៀវភៅ។ ល្បឿននៃការរីកចម្រើនផ្នែកពុទ្ធិ និងបច្ចេកវិទ្យាកំពុងមាន សន្ទុះលឿនជាងអ្វីដែលសិស្ស និងនិស្សិតអាចទទួលបានពីគ្រូនៅគ្រឹះស្ថានសិក្សា ដែលធ្វើឱ្យគោលដៅ នៃការអប់រំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានការប្រឈមខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងមួយឆ្នាំ មានសៀវភៅជាង២,២លានចំណងជើង ត្រូវបានសរសេរនិងបោះពុម្ព ដែលក្នុងនោះប្រទេសចិនមាន ៤៤០ពាន់ ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកមាន៣០៥ពាន់ និងប្រទេសរុស្ស៊ីមាន១២០ពាន់ចំណងជើង។

ខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកំពុងរីកចម្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ មធ្យោបាយសម្រាប់អំណានក៏មាន ច្រើនជាងម្ល៉េះសម្រាប់សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណៈជន រួមមានការអានសៀវភៅ ការអានលើឧបករណ៍ អេឡិចត្រូនិក ការអានដោយប្រើទូរសព្ទវីឌេអូ និងការអានលើកុំព្យូទ័រ ដែលសុទ្ធសឹងជាមធ្យោបាយ សំខាន់ៗដែលនាំអ្នកអានទាំងឡាយឱ្យសម្រេចគោលបំណងអានរបស់ខ្លួន។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អំណាន ដោយប្រើមធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ចំណាយពេលតិច ងាយស្រួលអាន និងជួយដល់បរិស្ថាន មួយកម្រិតទៀត។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណៈជនកម្ពុជាដែលស្រឡាញ់អំណាន កំពុងតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអំណានទាំងនេះ។ បើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសជប៉ុនលឿន ទោះបីជា បច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនខ្លាំងយ៉ាងណា អំណានតាមរយៈសៀវភៅនៅតែមានសន្ទុះដដែល។ ម្យ៉ាងវិញទៀត បច្ចេកវិទ្យាអានបែបទំនើបតាមរយៈឧបករណ៍ទំនើប អាស្រ័យលើលទ្ធភាពនៃធនធានអប់រំឌីជីថល និង មាតិកាឌីជីថលគ្រប់គ្រាន់ដែលបានផលិត និងបង្ហោះចែកចាយសម្រាប់អំណាន។

ក្នុងបរិបទកម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងបរិការណ៍នៃការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានជំរុញឱ្យមានបរិវត្តកម្មឌីជីថលនៅក្នុងអេកូស៊ីស្តែមនៃការអប់រំ ជាពិសេសការអប់រំ តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងការអប់រំពីចម្ងាយដើម្បីលើកកម្ពស់អំណាន តាមរយៈការផលិតមាតិកា ឌីជីថលដែលមានភាពចំរុះ ការកសាងសមត្ថភាពផ្នែកតំណភ្ជាប់និងវេទិកាឌីជីថល ការពង្រីកវិសាលភាព នៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផលិតធនធានអប់រំឌីជីថល គួបផ្សំជាមួយ ការចែកសន្លឹកកិច្ចការឱ្យសិស្សយកទៅរៀននៅផ្ទះ និងការចុះទៅជួបជាមួយសិស្សជាបណ្តុំនៅតាម សហគមន៍។ ក្នុងន័យលើកកម្ពស់អំណាន និងភាពសម្បូរបែបនៃធនធានសៀវភៅសិក្សា ឱ្យកាន់តែ មានប្រសិទ្ធភាពនិងភាពសក្តិសិទ្ធិ និងផ្តល់ឱកាសអំណានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្ស និស្សិត និងសាធារណៈជន ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាលើកទឹកចិត្តនូវចំណុចមួយចំនួនដូចខាង ក្រោម៖

១. សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកអប់រំ សូមបន្តនិងបង្កើនការបោះពុម្ពស្នាដៃបន្ថែម ទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យធនធានសម្រាប់អំណានកាន់តែសម្បូរបែប ជាពិសេសធនធានអំណានជា ខេមរភាសា

២. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា សូមផ្តល់លទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាង ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាអាចចូលរួមអាន និងសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមគ្រប់លទ្ធភាពជាមួយធនធានអំណាន ជាពិសេសការរៀបចំឱ្យមានពេលវេលាសម្រាប់សហសិក្សា និងអំណានក្នុងបណ្ណាល័យ
៣. សាស្ត្រាចារ្យតាមមុខវិជ្ជា និងអ្នកស្រាវជ្រាវតាមជំនាញឬវិស័យ ត្រូវរៀបចំដំណើរការរៀនបង្រៀន និងស្រាវជ្រាវដែលមានដាក់បញ្ចូលកិច្ចការស្វ័យសិក្សា សហសិក្សា ឬការស្រាវជ្រាវបណ្ណាល័យដែលតម្រូវឱ្យនិស្សិត ត្រូវអាននិងស្រាវជ្រាវជាមួយធនធានអំណាន
៤. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ ត្រូវខិតខំឱ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតបណ្ណាល័យ មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាឯកសារ ឬមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំឌីជីថលជាដើម ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាអាចទទួលបាន និងស្វែងរកប្រភពសម្រាប់អំណានកាន់តែសម្បូរបែប និងមានភាពបត់បែន ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការអ្នកអាន
៥. និស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាត្រូវខិតខំនិងចំណាយពេលអាន និងចាត់ទុកវប្បធម៌ និងអកប្បកិរិយាអំណានជាផ្នែកមួយ នៃពេលវេលានិងភាពស៊ីវិលនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
៦. បងប្អូនជនរួមជាតិ ដែលជាមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាល សូមជួយជំរុញនិងបង្កលក្ខណៈកាន់តែច្រើនថែមទៀត ជាពិសេសការលើកចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារសម្រាប់ការទិញសម្ភារៈសិក្សា សៀវភៅអាន និងឧបករណ៍សម្រាប់អំណានដល់កូនៗ ដែលចាត់ទុកជាការវិនិយោគមួយដ៏សំខាន់ សម្រាប់ បង្កើនចំណេះដឹង និងអនាគតរបស់ពួកគេ។

ដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានបង្កើតមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ដែលហៅកាត់ថា “មូលនិធិ ស.គ.ន.” និងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា The Research Creativity and Innovation Fund ដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា “RCI Fund”។ គោលដៅចម្បងនៃមូលនិធិនេះ គឺរួមចំណែកលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការស្រាវជ្រាវ បំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិត និងជំរុញការធ្វើនវានុវត្តន៍ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារពលកម្ម និងសាកលភាវូបនីយកម្ម។ មូលនិធិ ស.គ.ន. បានសម្រេចកំណត់ប្រធានបទ ជាអាទិភាពសម្រាប់ការគាំទ្រដោយមូលនិធិចំនួន៣ រួមមានឌីជីថលនីយកម្មសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្ម៤.០ (Digitalization for IR.4.0) ការស្រាវជ្រាវអនុវត្តលើវិស័យកសិកម្ម (Applied Agricultural Research) និងការស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យសតវត្សទី២១ (21st Century Pedagogy Research) ។

ដោយមានការធ្វើអាទិភាពរូបនីយកម្មទៅលើទិសដៅ នៃការប្រើប្រាស់ថវិកាមូលនិធិសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការរៀបរៀង និងនិពន្ធ និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សា (Text book) ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ គោលបំណងនៃការរៀបរៀង និងនិពន្ធ និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា គឺដើម្បីបង្កើនបរិមាណ លើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រីកសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជាខេមរភាសា ជូនដល់និស្សិត

ដែលកំពុងបន្តការសិក្សា និងត្រៀមខ្លួនធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ លើសពីនេះទៀត ការរៀបរៀង និងនីតិវិធី និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា មានគោលដៅដូចខាងក្រោម ៖

- ឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ចំពោះការខ្វះខាតធនធានសិក្សា ដែលជាតម្រូវការសិក្សារបស់និស្សិត នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា
- លើកកម្ពស់ទំនើបការបង្រៀន និងឧត្តមានវត្ថុនៃការរៀននិងបង្រៀន និងការស្រាវជ្រាវ នៅលើមុខវិជ្ជា កម្មវិធីសិក្សា ឬមុខជំនាញជាក់លាក់
- បង្កើនភាពស៊ីជម្រៅក្នុងការកសាងវិជ្ជាជីវៈនិងបទពិសោធន៍សម្រាប់ឋានៈសាស្ត្រាចារ្យ និង អ្នកស្រាវជ្រាវ
- រួមចំណែកដល់ការកសាងភាពជាសហគមន៍វិជ្ជាជីវៈ ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងវប្បធម៌ នៃការរៀបរៀង និងនីតិវិធី និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការបោះជំហានប្រកបដោយមនសិការ វិជ្ជាជីវៈនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងបុគ្គលិកអប់រំទាំងអស់ ក្នុងការរៀបចំ រៀបរៀង និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សា ដើម្បីបង្កើនបរិមាណ លើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រឹងសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជា ខេមរភាសា ជូននិស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សា និងត្រៀមខ្លួនធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ សៀវភៅសិក្សាជាផ្នែកមួយនៃការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងជាធនធាន សិក្សាដែលជាមូលដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់ ក្នុងការគាំទ្រដល់ការបង្រៀន និងរៀន ហើយត្រូវមានបរិមាណ គ្រប់គ្រាន់ ឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីអប់រំ និងតម្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ជាគោលការណ៍ គ្រឹះស្ថានឧត្តម សិក្សាទាំងអស់ ត្រូវមានសៀវភៅសិក្សាដែលប្រើជាគោលសម្រាប់មុខវិជ្ជានីមួយៗ។ ចំនួនសៀវភៅសិក្សា ដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងការសិក្សារបស់និស្សិត ត្រូវមានយ៉ាងតិចមួយចំណងជើង ក្នុងមួយមុខវិជ្ជា ហើយត្រូវតម្កល់យ៉ាងតិច២ច្បាប់ នៅក្នុងបណ្ណាល័យ ឬអាចរកបានតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា លើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតជូនដល់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និង ឯកជនដែលបានស្នើសុំថវិកាមូលនិធិរួច សូមចូលរួមបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនចំនួនចំណងជើងសៀវភៅ។ ចំណែកគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និងឯកជនដែលពុំទាន់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំសូមចូលរួម ដើម្បីជា គុណប្រយោជន៍ដល់តម្រូវការដ៏ទទួច និងថ្លៃថ្លារនៃនិស្សិតកម្ពុជាក្នុងការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវនៅកម្រិត ឧត្តមសិក្សា។

សេចក្តីបញ្ជាក់
នៃមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍

សៀវភៅសិក្សានេះជាលទ្ធផលនៃការស្នើសុំអនុវត្តវិកាមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ក្នុងគម្រោងរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ សៀវភៅសិក្សានេះ ត្រូវបានរៀបរៀង និពន្ធ ឬកែលម្អដោយមានការធានាអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ និងបានឆ្លងកាត់ត្រួតពិនិត្យ ផ្តល់យោបល់ និងវាយតម្លៃដោយក្រុមប្រឹក្សាអប់រំក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវ ឬក្រុមប្រឹក្សាដែលមានតម្លៃស្មើនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងតាមរយៈកិច្ចសន្យាដែលបានធ្វើឡើង និងដែលបានតម្កល់ទុកនៅមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍។ រាល់ខ្លឹមសារ ការបកស្រាយ និងរូបភាព គឺជាជំហរនិងទស្សនៈផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធ ហើយពុំឆ្លុះបញ្ចាំង ឬជាតំណាងដល់មូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាឡើយ។

អារម្ភកថា

នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ គឺជាមុខវិជ្ជា ដែលសិក្សាអំពីនីតិអន្តរជាតិសំខាន់ៗ ទាំងក្នុង តំបន់ និង ពិភពលោក ជាពិសេសផ្ដោតលើទ្រឹស្តីនៃរដ្ឋ ទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋ និង រដ្ឋ រដ្ឋជាមួយអង្គការអន្តរជាតិ អង្គការអន្តរជាតិជាមួយ អង្គការអន្តរជាតិ ឬជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិ ព្រមទាំងលើកយកនូវច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញា ១៩៦៩ អនុសញ្ញា កិច្ចព្រមព្រៀង ពិធីសា អនុស្សារណៈយោកយល និង តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ។

សៀវភៅ នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈនេះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះប្អូនដែលជានិស្សិតច្បាប់ ក៏ដូចជាគូរអង្គពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត ព្រោះថាវាអាចផ្តល់នូវចំណេះដឹងនិងទ្រឹស្តីមួយចំនួនដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ ការរៀបរៀងស្រាវជ្រាវចងក្រងជាសៀវភៅនេះឡើង ដោយផ្អែកទៅលើ លក្ខខណ្ឌផ្លូវច្បាប់ សន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគី ពហុភាគី អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ កិច្ចព្រមព្រៀង ពិធីសា អនុស្សារណៈ សេចក្តីសម្រេចតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងតំបន់ និង ពិភពលោកទាំងមូល ដូចជា តួអង្គទី១ (រដ្ឋ) តួអង្គទី២ អង្គការអន្តរជាតិ តួអង្គទី៣ សហគមន៍អន្តរជាតិ តួអង្គទី៤ បុគ្គល បូករួមជាមួយច្បាប់អន្តរជាតិដូចជា នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ និង នីតិអន្តរជាតិឯកជន ។

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

ឆ្លៀតឱកាសដ៏ឧត្តុង្គនេះ ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតដល់ **ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងមូលនិធិ ស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍** ដែលផ្តល់នូវថវិកាទំនុកបម្រុងដល់យើងខ្ញុំ ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាក់តែងចងច្រងឯកសារមេរៀនជាខេមរៈភាសាសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស និង និស្សិតជំនាន់ក្រោយៗទៀត។

នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

១.សេចក្តីផ្តើម៖ ការរំលឹកទ្រឹស្តីនៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

ទស្សនៈទាននៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

នីតិអន្តរជាតិ និង សង្គមអន្តរជាតិ

ក.សង្គមអន្តរជាតិមានន័យថា ជាសង្គមដែលមានទំនាក់ទំនងរវាងតួអង្គដែលមានអធិបតេយ្យ

ខ.សង្គមអន្តរជាតិមានន័យខុសពីសង្គមជាតិ

គ.សង្គមជាតិ មានន័យថា ជាសង្គមដែលមានទំនាក់ទំនងតែក្នុងរដ្ឋមួយប៉ុណ្ណោះចំពោះពាក្យ

អធិបតេយ្យ មានចំណុចល្អផង និងចំណុចអាក្រក់ផង នៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

ឃ.អធិបតេយ្យ តាមទ្រឹស្តីរបស់លោក **ចេន បូឌីន** ពាក្យថាអធិបតេយ្យមានន័យថា ជាអំណាចកំពូល និងអំណាចផ្តាច់មុខរបស់រដ្ឋ ។

ង.អំណាចកំពូល ជាអំណាចដែលរដ្ឋប្រើប្រាស់គ្របដណ្តប់លើអំណាចទាំងអស់

ច.អំណាចផ្តាច់មុខ ជាអំណាចដែលរដ្ឋមួយកាន់កាប់តែម្នាក់ឯងមិនចំណុះរដ្ឋដទៃ

១.១.ប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ

ក្នុងរយៈពេល៥០ឆ្នាំ ឬបើគិតចាប់តាំងពីការអនុវត្តអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវ ឆ្នាំ ១៩៤៩ មក មនុស្សលោកបានជួបប្រទះនូវជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ជាច្រើនដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល ដែលកើតមានឡើងគ្រប់ទ្វីបទាំងអស់។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ អនុសញ្ញាទាំងបួននិងពិធីសារបន្ថែមឆ្នាំ១៩៧៧ បានផ្តល់ការការពារតាម ផ្លូវច្បាប់ដល់បុគ្គលដែលមិនចូលរួម ឬ ឈប់ចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ មានដូចជាជនរងរបួស អ្នកជំងឺ ជនរងគ្រោះដោយសារការប៉ាល់ចម្បាំងលិច មនុស្សដែលបានត្រូវដកហូតសិទ្ធិ សេរីភាពដោយសារជាប់ទាក់ទងជាមួយជម្លោះប្រដាប់អាវុធ និងជនស៊ីវិល ។ ប៉ុន្តែអំពើរំលោភបំពាន លើច្បាប់នេះនៅតែមានជាហូរហែរ និងបានបង្កឱ្យមានការឈឺចាប់ និងស្លាប់ ហើយបញ្ហានេះគេអាច បញ្ចៀសវាបានបើសិនជាច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិត្រូវបានគោរពឱ្យប្រសើរ ។ តាមយោបល់ជាទូទៅ បានលើឡើងថាការរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ មិនមែនដោយសារមកពីការខ្វះខាតនូវ វិធានរបស់ច្បាប់នោះទេ ។ ប៉ុន្តែការរំលោភគឺ បណ្តាលមកពីភាពគ្មានឆន្ទៈក្នុងការគោរពវិធានច្បាប់ មកពីខ្វះមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីអនុវត្តវិធាន មកពីភាពមិនច្បាស់លាស់ ក្នុងការអនុវត្តក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួន និងមកពីខ្វះការយល់ដឹង របស់អ្នកនយោបាយ មេបញ្ជាការទាហានយោធិន

និង សាធារណៈជនទូទៅ ។ សន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីការការពារជនរងគ្រោះ ដោយសារសង្គ្រាមបាន កោះប្រជុំនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ នៅក្នុងចន្លោះខែសីហា និងកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៣ បានពិនិត្យពិភាក្សា ឡើង វិញ ដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិប៉ុន្តែសន្និសីទនេះមិនបានស្នើឱ្យមានការ អនុម័តសន្ធិសញ្ញាថ្មីមួយឡើង។ ជំនួសមកវិញ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់សន្និសីទ ដែល បាន អនុម័តដោយការព្រមព្រៀងដោយឯកភ័យ បានអះអាងជាថ្មី នូវភាពចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ មនុស្សធម៌ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះ ហើយបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលស្វ័យ កោះប្រជុំក្រុម អ្នកជំនាញ អន្តររដ្ឋាភិបាល ដើម្បីសិក្សាអំពីមធ្យោបាយ អនុវត្តន៍ ការលើកកម្ពស់ការគោរពដ៏ពេញ លេញ និងការអនុវត្តតាមច្បាប់មនុស្សធម៌ ព្រមទាំងដើម្បីរៀបចំរបាយការណ៍ ដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាល និង អង្គ ប្រជុំពេលបន្ទាប់របស់សន្និសីទអន្តរជាតិ របស់កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ និង អង្គចន្ទក្រហម។ ក្រុម អ្នកជំនាញ អន្តររដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការការពារជនរងគ្រោះ ដោយសារសង្គ្រាម បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្រុងហ្សឺ ណែវ ក្នុងខែមករា ១៩៩៤ បានអនុម័តអនុសាសន៍បន្តបន្ទាប់ជាច្រើន ក្នុងបំណងពង្រឹងការអនុវត្ត ច្បាប់មនុស្ស ធម៌អន្តរជាតិ ជាពិសេស តាមរយៈវិធានការបង្ការ ដែលនឹង ធានាឱ្យប្រកបដោយការយល់ ដឹង និង ការអនុវត្តច្បាប់មនុស្សធម៌ឱ្យបាន កាន់តែប្រសើរជាងនេះ។ អនុសាសន៍ទី២ របស់ក្រុមអ្នក ជំនាញអន្តររដ្ឋាភិបាលបានស្នើថា៖

អង្គការអន្តរជាតិអង្គចន្ទក្រហម គួរត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យរៀបចំរបាយការណ៍ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ ទំនៀមទម្លាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ សម្រាប់ក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ក្នុងក្របខណ្ឌអន្តរជាតិ ឬ នីតិអន្តរ ជាតិ ព្រម ទាំងស្នើឱ្យផ្សព្វផ្សាយ របាយការណ៍ដល់រដ្ឋាភិបាល និងស្ថាប័នអន្តរជាតិ ដែលមានសមត្ថកិច្ច ដោយមានការចូលរួមសហការ ពីអ្នកជំនាញ ច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ តំណាងតំបន់ស្ថិតក្នុង ភូមិសាស្ត្រខុសគ្នា និង ប្រព័ន្ធច្បាប់ផ្សេងៗគ្នា ហើយដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមអ្នក ជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាល ។

នៅក្នុងខែធ្នូ ១៩៩៥ សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី ២ របស់កាកបាទក្រហម និង អង្គចន្ទក្រហម បាន ផ្តល់ការព្រមព្រៀងលើអនុសាសន៍នេះ ហើយផ្តល់អំណាចជាផ្លូវការ ដល់អង្គការកាកបាទ ក្រហមនេះឱ្យរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីវិធានអនុវត្តច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ ក្នុងពេល មានជម្លោះប្រដាប់អាវុធជាអន្តរជាតិ ឬមិនមែនជាអន្តរជាតិ។ ប្រហែលជាង១០ឆ្នាំក្រោយមក គឺនៅ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៥បន្ទាប់ពីការពិនិត្យសិក្សាស្រាវជ្រាវដ៏ស៊ីជម្រៅ និង ការពិគ្រោះយោបល់ ដ៏ទូលំទូលាយ ជាមួយអ្នកជំនាញនានា ហើយដែលការសិក្សាអំពីច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ ត្រូវបាន បោះពុម្ពឡើងក្នុងរយៈពេលការណ៍ ។

ប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ

រាល់ប្រព័ន្ធនៃនីតិអន្តរជាតិតែងតែមានចរិតលក្ខណៈដោយឡែកៗ និងពិសេសរបស់ខ្លួនហើយ ហើយ ចរិតលក្ខណៈរបស់នីតិអន្តរជាតិត្រូវតែមានការទទួលស្គាល់និងមានទម្រង់ជាសកលមួយ។

អាស្រ័យដោយសារទទួលស្គាល់ និងមានទម្រង់ជាសកលនេះហើយទើបយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាពិនិត្យ និងស្វែងយល់អំពីប្រភពដែលយើងបានបង្កើតឱ្យមានជានីតិអន្តរជាតិនេះឡើង ។

និយមន័យប្រភពនីតិអន្តរជាតិ

ចំណុចផ្ដើមនៃប្រភពរបស់នីតិអន្តរជាតិគឺមានចែងក្នុង មាត្រា៣៨ នៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការ យុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្នុងនោះរួមមាន ៖

ក.សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតអន្តរជាតិនានា ដែលជាទូទៅ និងដោយឡែកបានបង្កើតច្បាប់នានាដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋស្ថាបនិក រដ្ឋទាំងឡាយដែលបានទៅចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាបំពេញបន្ថែមនឹងកែតម្រូវលើសេចក្ដីព្រាងនីតិអន្តរជាតិ ឬសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនានា ។

ខ.ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ

គ.គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ដែលស្គាល់ដោយអារ្យប្រជាជាតិ

ឃ.សេចក្ដីសម្រេចនានារបស់តុលាការឬសាលាជំនុំជម្រះ និង កិច្ចការយុត្តិធម៌ ។

ង.សេចក្ដីសម្រេច ឬ ការកំណត់របស់បណ្តាសន្ថវ័យអន្តរជាតិនៅក្នុងមាត្រា ៣៨ នៃលក្ខន្តិកៈនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ បានចែងថា៖ រាល់សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតអន្តរជាតិដែលមានលក្ខណៈទូទៅឬដោយឡែកគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងជានីតិវិធីត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយបណ្តារដ្ឋដែលបានតាក់តែងឡើងដោយបណ្តារដ្ឋអធិបតេយ្យនានា ។

យើងចោទជាបញ្ហាថា ហេតុអ្វីបានជាលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថារាល់សន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិជាប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ ?

ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរខាងលើនេះយើងត្រូវវិភាគនិងទាញហេតុផលមកបង្ហាញដូចតទៅ

ទី១៖ រាល់សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឡើយជាទូទៅគឺជាឯកសារផ្លូវការមួយដែលមានចំណងថាការត្រួតពិនិត្យខាងផ្លូវច្បាប់ចំពោះរដ្ឋជាហត្ថលេខី ។ សន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ ជាធម្មតាតែងធ្វើឡើងដោយរដ្ឋពីរ ឬ ច្រើនហើយកាលណារដ្ឋទាំងឡាយ បង្កើតរួមគ្នាបានជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិរួចហើយនោះកត្តាសំខាន់ គឺត្រូវតែគោរពនិងអនុវត្តតាមរបៀបដូចជាច្បាប់មួយយ៉ាងដូច្នេះដែរ ។

ទី២ ៖ សន្ធិសញ្ញា ឬ អនុសញ្ញាទាំងឡាយដែលបានបង្កើតឡើងសុទ្ធតែឈរនៅលើគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិ ទើបអាចក្លាយទៅជាបទដ្ឋានមួយ សម្រាប់ការយល់ព្រមទទួលយករបស់រដ្ឋជាតិលេខី ។

ទី៣៖ សន្និសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ ដែលធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋក្នុងទម្រង់ លាយលក្ខណ៍អក្សរហើយស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិដោយពុំអាស្រ័យលើចំនួន ឬនាមករណ៍របស់វា ឡើយ។ ជាទូទៅសន្និសញ្ញាអន្តរជាតិអាចមានឈ្មោះច្រើនបែប ច្រើនយ៉ាង យោងទៅលើទម្លាប់ ប្រវត្តិសាស្ត្រ និងអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសសេនាទាំងនោះ ដូចជាកតិកាសញ្ញា កតិកាសញ្ញា សង្គមប្រជាជាតិ កិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពន្ធដារ នឹងពាណិជ្ជកម្ម អនុសញ្ញា លក្ខន្តិកៈទីក្រុង រួមស្តីពីការបង្កើតតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ពិធីសារដើម្បីការពារកម្មសិទ្ធិវប្បធម៌ក្នុងពេលមាន ព្រឹត្តិការណ៍ជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ។

ហេតុដូច្នេះហើយទើបសន្និសញ្ញាអន្តរជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថា៖

- ១. ប្រភពដ៏សំខាន់នៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ។
- ២. លិខិតុករណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីធ្វើឱ្យនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈមានការរីកចម្រើនទៅមុខ ។
- ៣. ឯកសារទំនាក់ទំនងដែលមានចរិតច្បាស់លាស់ជាងប្រភពដទៃពីព្រោះសន្និសញ្ញា ជាទូទៅត្រូវតែ ធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ។

ឧទាហរណ៍៖ នៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានទេសសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀង ឬអនុសញ្ញាដែល បង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យរដ្ឋមួយធ្វើការឈ្លានពានទៅលើរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយទៀត ហើយក៏មិនមានដែរនូវ សន្និសញ្ញាដែលចែងឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយប្រព្រឹត្តប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ឬ ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម ឬការបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្ស ។ ប៉ុន្តែគេត្រូវតែបញ្ជាក់ដែរថា រាល់សន្និសញ្ញា ឬកិច្ច ព្រមព្រៀងមិនមែនសុទ្ធតែជាប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិនោះទេ ។

ឧទាហរណ៍៖ អនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់ចោលនៅការរើសអើងប្រឆាំង និង ស្ត្រីភេទ ដែលបង្កើត ឡើងនិងបានអនុម័តដោយរដ្ឋចំនួន ១៦៨ គឺប្រភពមួយនៃនីតិអន្តរជាតិ ពីព្រោះអនុសញ្ញានេះ សំដៅ ការពារផលប្រយោជន៍ស្ត្រីទូទាំងពិភពលោក។

ទំនៀមទម្លាប់ ជាប្រភពនៃអន្តរជាតិ

ប្រភពសំខាន់ទី២នៃនីតិអន្តរជាតិ គឺទំនៀមទម្លាប់ ។

នៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី១ពីឆ្នាំ ១៩១៤ -១៩១៨ និង លើកទី២ពីឆ្នាំ១៩៣៩-១៩៤៥ ជាពិសេសនៅមុនពេលបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិ ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ជាប្រភពសំខាន់ជាងគេ នៃ នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ។ ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិជាកស្ថានភាពនៃការអនុវត្តទូទៅ ត្រូវបានប្រជាជាតិច្រើន ទទួលយកព្រមថាជាច្បាប់អន្តរជាតិ ។

នីតិអន្តរជាតិដែលជាទម្លាប់ គឺសំដៅលើការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ។ ការអនុវត្ត ជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋទាំងនោះរួមមាន សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋ ការតវ៉ាទាមទាររបស់រដ្ឋ

សេចក្តីប្រកាស នីតិជាតិ សាលដីការនានា ដោយរួមទាំងកំហុសឆ្គងដែលចេញមកពីសកម្មភាពរបស់ រដ្ឋផង។ នីតិអន្តរជាតិជាទម្លាប់ក៏កើតចេញមកពីការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់បណ្តាលអង្គការអន្តរជាតិ នានា និង សកម្មភាពបុគ្គលមួយចំនួនផងដែរ ។

នីតិអន្តរជាតិដែលខ្លួនជាទម្លាប់ គឺជាច្បាប់ដែលកំណត់កាតព្វកិច្ចដល់រដ្ឋនានា ហើយបានកើត ឡើងដោយការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនានារបស់រដ្ឋក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា តាមរយៈទម្លាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រ បានក្លាយទៅជាវិធានសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តិការអន្តរជាតិ ដែលគេព្រមទទួលយក។ នីតិអន្តរជាតិបានកើត ឡើងចេញពីទំនៀមទម្លាប់ គឺជាការអនុវត្តន៍ទូទៅរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ ដែលគេប្រកាន់យកថា ជា កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់។

មានកត្តាពីរដែលទាក់ទិនទៅនឹងការបង្កើតនីតិអន្តរជាតិដែលជាទំនៀមទម្លាប់នោះគឺ៖

- ក.ការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋនានា។
- ខ.ការព្រមទទួលយកនៅការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនោះថា ជាការព្រឹក្សាទៅតាមផ្លូវច្បាប់។

គោលការណ៍ដែលជាប្រភព ឬធាតុនានានៃទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ

ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិកើតឡើងអាស្រ័យដោយគោលការណ៍ដែលជាប្រភព ឬ ធាតុផ្សំនានាដូចជា៖

- ១.បេរវេលាយូរអង្វែង
- ២.ឯកសណ្ឋាននិងស្ថេរភាព
- ៣.ឱកាសការណ៍នៃការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង
- ៤. មតិទាំងគំនិតយោបល់អ្នកច្បាប់ ។

ប្រការទាំងនេះហើយទើបមានពាក្យថា ទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងនៃច្បាប់ មិនមែនជាទម្លាប់ ឬ ទ ធ្វើរបស់រដ្ឋមួយតែឯកឯងនោះទេ ប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់នេះ ជាទម្រង់នៃការទទួលស្គាល់ដ៏ទូលំទូលាយ ហើយត្រូវបានរដ្ឋនានា ទទួលស្គាល់ថាមានចរិកជាសាកល និងអន្តរជាតិ។ ហេតុនេះហើយទើបលក្ខន្តិកៈ របស់តុលាអន្តរជាតិបានចែងថា នីតិអន្តរជាតិកើតចេញពីទំនៀមទម្លាប់ដោយសារមូលហេតុដូច ទៅ៖

- ក.ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិជាសកម្មភាពជាក់ស្តែងជាទូទៅដែលយកបានក្នុងឋានៈជាច្បាប់មួយ។
- ខ.គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ ដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋ ដែលមានអារ្យធម៌
- គ.សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាការ ឬ សាលជំនុំជម្រះនិងកិច្ចការយុត្តិធម៌។ ទាំងអស់នេះអាចចាត់ ទុកថា ជាប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ។

គោលការណ៍ទូទៅនៃនីតិដែលទទួលស្គាល់ដោយអារ្យប្រជាជាតិ

យោងតាមមាត្រា ៣៨ កថាខណ្ឌទី១ នៃលក្ខន្តិកៈតុលាការអន្តរជាតិ គោលការណ៍នេះត្រូវ ទទួលស្គាល់ដោយប្រជាជាតិមានអារ្យធម៌។ ដូច្នេះគោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ ជាគោលការណ៍ទាំងឡាយ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់រដ្ឋទាំងឡាយ។

ឧទាហរណ៍៖ គោលការណ៍គ្មានអាជ្ញាយុកាល ចំពោះឃាតករ ឬ ការហាមឃាត់មិនឱ្យភាគីមួយធ្វើជា ចៅក្រមកាត់ក្តីលើរឿងរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ជាដើម ។

តុលាការអន្តរជាតិទទួលស្គាល់គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់រួមមាន៖

១. គោលការណ៍សុឆន្ទៈ

២. គោលការណ៍ទំនួលខុសត្រូវ

៣. គោលការណ៍នៃបទបញ្ញត្តិ

៤. គោលការណ៍យុត្តិធម៌

៥. គោលការណ៍សមភាព និងមនសិការ

៦. គោលការណ៍នេះមានន័យថា សាលដីការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការរួចហើយ ត្រូវចប់ជាច្បាប់ស្រេច មិនឱ្យ ភាគីលើកយកមកទៀតនៅក្នុងវិវាទក្រោយៗដែលទាក់ទងទៅនឹងការទាមទារ ឬសំអាងដដែលនៃពាក្យ បណ្តឹង។

សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឬ សាលាក្តីមជ្ឈត្តការ និងកិច្ចការយុត្តិធម៌

សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាការឬសាលាជំនុំជម្រះនិងកិច្ចការយុត្តិធម៌តាមរយៈតុលាការ អន្តរជាតិក្តី ឬ តាមរយៈតុលាការជាតិក្តី គឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយ នៃលំនាំបង្កើតឱ្យមាននីតិសហគមន៍ អន្តរជាតិ។ ឧទាហរណ៍៖ សេចក្តីសម្រេចនានា របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានបង្កើតនីតិអន្តរជាតិ ជាទំនៀមទម្លាប់មួយ ហើយដែលមានន័យស្មើនឹង គោលការណ៍ទូទៅ នៃនីតិអន្តរជាតិ។ ជាទូទៅមិន មានបទបញ្ញត្តិណាដែល តម្រូវឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយទទួលស្គាល់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនោះទេ។ ប៉ុន្តែ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិត្រូវទទួលស្គាល់ថា ជាតុលាការកំពូល ហើយសាលដីការវិនិច្ឆ័យ និងអនុ សាសន៍របស់តុលាការនេះ មានកម្រិតខ្ពស់ ទៅលើតុលាការ ឬសាលាជំនុំជម្រះក្តីដទៃទៀត ។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ គឺជាស្ថាប័នច្បាប់ ដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ រដ្ឋ ទាំងឡាយទោះបីជាសមាជិកនៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្តី ឬក៏មិនមែនជាសមាជិកក្តី អាចយករឿងក្តីរបស់ខ្លួនទៅដាក់ជំនុំជម្រះបាន។ ប៉ុន្តែមានតែរដ្ឋទេដែលអាចមានវត្តមានជាភាគីនៅ ចំពោះមុខតុលាការនេះបាន តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិតំណាងយុត្តាធិការ ដើម្បីវិនិច្ឆ័យទៅលើឧក្រិដ្ឋ ប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងបទឧក្រិដ្ឋនៃការឈ្លានពានទេ ជាពិសេសចំពោះ

ឧក្រិដ្ឋដែលមានលក្ខណៈជាបុគ្គល។ សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ពុំមានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំទេ ប៉ុន្តែបណ្តារដ្ឋ ទាំងឡាយ បានសន្យានៅក្រោម **មាត្រា៩៤** នៃលក្ខន្តិកៈរបស់រាងកាតីហើយស្ថិតនៅក្នុងករណីពិសេសនោះប៉ុណ្ណោះ។ ប្រការនេះបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា សាលក្រមរបស់តុលាការយុត្តិធម៌ពុំមានចរិតជាប្រភពនៃច្បាប់ទេ ពាលគឺមិនអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ មានន័យថា ត្រូវឱ្យសេចក្តីសម្រេចតុលាការស្ថិតនៅជាធរមាន ហើយនឹងចងក្លាប់ទៅកាតីទីបី ។ ហើយប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលស្គាល់យុត្តាធិការរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថ្ងៃទី ០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៧៥ ។

នីតិសមុទ្រ

ប្រវត្តិនីតិសមុទ្រ

កាលពីជាង ២០០០ឆ្នាំ មុនការដើរសមុទ្រ គឺជាអាជីពបុរាណមួយទទួលបាននូវការគោរព។ ពេលមុននោះជិត១០០០ឆ្នាំ ស្តេច សូឡូម៉ុន (Solomon) បានគ្រប់គ្រង កងនាវា ជំនួញដ៏ធំមួយប្រកប ដោយជោគ ជ័យ។ ជនជាតិ ស្ទីនីច (Phoenicians) និង ប៉ូលីនេស៊ី (Polynesians) បានធ្វើដំណើរឆ្ងាយៗលើមហាសមុទ្រនៃពិភពលោក។ ជនជាតិក្រិចចាត់ទុកសមុទ្រ ជាភ្នាក់ងារចងក្លាប់ប្រទេសដែលមានភូមិសាស្ត្រដាច់ពីគ្នា និង យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពេកលើសមុទ្រ ដែលជាហេតុងាយរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារដោយជើងគោក។ ចំណែកឯចក្រភពរ៉ូម៉ាំង (Roman Empire) វិញបានបញ្ចូលគ្នាដោយជោគជ័យនូវ កងកម្លាំងសមុទ្រជាមួយ អង្គការចាត់តាំងជើងគោកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ។ ជនជាតិរ៉ូម៉ាំងធ្វើដំណើរឆ្ងាយហួសសមុទ្រមេឌីទែរ៉ានេ ។ ចំណែកឯនាវាចិនវិញ ធ្វើដំណើររហូតដល់ឆ្នេរខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក ហើយទំនងជាមានជនជាតិចិនខ្លះបានទៅដល់ទ្វីបអាមេរិក ។

ច្បាប់សមុទ្រសម័យបុរាណ គឺជាវិធានទាំងឡាយដែលកើតចេញពីការអនុវត្តន៍ជាទម្លាប់ ។ ច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិជាប្រភពសំខាន់បំផុតនៃនីតិសមុទ្រ។ នីតិសមុទ្រអន្តរជាតិបុរាណមានដូចជា៖

- ច្បាប់សមុទ្ររ៉ូឌាន Rhodian sea Law កាលពី៥០០០ឆ្នាំកន្លងទៅ ។ ជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រិច និង រ៉ូម៉ាំងដែលច្បាប់គ្រប់គ្រងលើ កិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម នេសាទ និងអភ័យឯកសិទ្ធិនាវាចម្បាំង។ នេះជានីតិសមុទ្រដែលចាស់ជាងគេបំផុតហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់រយៈពេល ១០០០ឆ្នាំ ។

ប្រភពនីតិសមុទ្រដែលកើតចេញអំពីការអនុវត្តទម្លាប់

នេះ គឺជាច្បាប់ ដែលត្រូវបានប្រកាស នៅមុនពេលចេញដំណើរទៅ សមុទ្រដែលមាន ៥ ចំណុចសំខាន់ៗគឺ៖

- ជនណាសម្លាប់មនុស្សលើនាវា នឹងត្រូវចងក្លាប់ជាមួយអ្នកស្លាប់ហើយបោះចូលទៅក្នុងសមុទ្រ។

- ជនណាសម្លាប់មនុស្សលើគោកនឹងត្រូវចងក្លាប់ជាមួយអ្នកស្លាប់ហើយកប់ក្នុងដី
- ជនណាប្រើប្រាស់កាំបិតចាក់មនុស្ស រហូតដល់ហូរឈាមដោយមានសាក្សី ជននោះ នឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដោយកាត់ដៃម្ខាង។
- ជនណាវាយមនុស្ស ដោយប្រើកណ្តាប់ដៃប៉ុន្តែមិនចេញឈាម ជននោះត្រូវបានចាប់ ជ្រមុជក្នុងទឹកចំនួនបីដង។
- ជនណាជេរប្រមាថមិត្តរួមការងារ ឬ ចោទប្រកាន់ថា ព្រះទ្រង់ស្អប់ខ្ពើម ជននោះត្រូវ សងសំណងជាប្រាក់សុទ្ធ ទៅតាមចំនួនដងនៃការជេរនោះ ១អោនស៍ ក្នុងមួយដង។
- ជនណាលួចរបស់គេ នឹងត្រូវបានកោសក់ស្រោចជ័រខ្មៅលើក្បាលដើម្បីឱ្យគេ ស្គាល់ជាសាធារណៈ ហើយនៅពេលនាវាទៅដល់ដីគោកដំបូង នឹងត្រូវបានបោះបង់ ចោលនៅទីនោះ។

ចក្រភពសមុទ្រ

ជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្រោយការដួលរលំនៃក្រុងរ៉ូម ឆ្នាំ៤៧៦ អេស្ប៉ាញ និងប៉ូឡូញ បានក្លាយ ជាមហាអំណាច។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកការភ្ជាប់មានលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍ហើយមហាសមុទ្របាននាំ ប្រទេសមហាអំណាចអឺរ៉ុបឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗលើពិភពលោក។ ក្នុងការស្វែងរកទឹកដីធនធាន នាវា អេស្ប៉ាញ និង ប៉ូឡូញ បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសខ្លួនវិញដោយនាំមកនូវ ចំណេះដឹង ថ្មីៗអំពីផែនដី។ មិនយូរប៉ុន្មានកើតមានការប្រកួតប្រជែងដណ្តើមកាន់កាប់ផ្លូវសមុទ្រ ដើម្បីគ្រឿងរស ជាតិម្ហូប មាស និងទាសករ។ ហូឡង់ប្រជែងឈ្នះ ប៉ូឡូញ ចំណែកអង់គ្លេសវិញ ប្រជែងឈ្នះ ហូ ឡង់។ គឺពេលនោះហើយដែលមហាសមុទ្រ បានក្លាយទៅជាផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងអំណាច ។

សន្ធិសញ្ញាប័រដេស៊ីឡា Treaty of Tordesillas

ដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចសមុទ្រ អេស្ប៉ាញ និង ប៉ូឡូញ ដើម្បី គ្រប់គ្រងទ្វីប អាមេរិកកាន់តែខ្លាំងក្លា ហើយចេះតែកើតមានសង្គ្រាម នាំឱ្យផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេ ត្រូវបានបែងចែកដោយសន្ធិសញ្ញា ប័រដេស៊ីឡា មុនដំណាច់សតវត្សរ៍ទី ១៥។ សន្ធិសញ្ញានេះគឺជាកិច្ច ខិតខំប្រឹងប្រែងលើកដំបូងក្នុងការកំណត់ និងគូសបន្ទាត់ព្រំដែន។ បន្ទាត់នេះឈ្មោះថា បន្ទាត់ប៉ូប Pop's line ត្រូវបានកំណត់ដោយ ស្ដេច ប៉ូបអេឡិចហ្សេនដ័រ ទី៦ សម្រាប់បែងចែកពិភពដែលមិន ទាន់រុករកនៅឡើងជាពីរចំណែករវាងអេស្ប៉ាញ និង ប៉ូឡូញ ដែលមានព្រំដែនតាមបន្ទាត់មេដ្យ៉ាន មានចម្ងាយ ៣៧០ លើក ប្រជុំកោះខេបវែដ៍ ពោលគឺខ្សែបន្ទាត់នៅចំកណ្តាល មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិច។ គឺតំបន់ ដែលស្ថិតនៅខាងលិចបន្ទាត់ ត្រូវធ្លាក់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់អេស្ប៉ាញ ដោយធ្វើអាណា

និតមលើទ្វីបអាមេរិក ហ្វីលីពីន និងកោះជាច្រើនទៀតក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក។ រីឯតំបន់ដែលនៅ
ខាងកើតខ្សែបន្ទាត់ដដែលនេះ ត្រូវស្ថិតក្រោម ការត្រួតត្រារបស់ ព័រទុយហ្គាល់ តាមបណ្តោយឆ្នេរខាង
លិចទ្វីបអាហ្វ្រិក និង ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្តាប្រទេសនៅពិភពអាហ្វ្រិក ដោយធ្វើដំណើរតាម
បណ្តោយឆ្នេរខាងកើត។ សម្តេចប៉ូបបានសម្រេចដូច្នេះដោយមានបំណង ចង់ជៀសវាងកុំឱ្យប្រទេស
ទាំងពីរដែលកាន់សាសនាកាតូលិចដូចគ្នាវាយច្បាំងគ្នា។ ទ្រង់ប្រគល់ឱ្យមហាអំណាចទាំងពីរទទួល
បានបន្ទុកផ្សព្វផ្សាយគ្រីស្ទសាសនាក្នុងដែនដីថ្មីនោះថែមទៀតផង។ មហាអំណាចទាំងពីរបានចុះហត្ថ
លេខាលើព្រមតាមសេចក្តីសម្រេចក្រោមសន្ធិសញ្ញាក្រុងប័រដេស៊ីឡានាឆ្នាំ ១៩៩៤ ។

អាស្រ័យហេតុនេះ ទ្វីបអាមេរិកដែលហៅថា “ឥណ្ឌាខាងលិច” ត្រូវបានធ្លាក់នៅក្រោមការ
ត្រួតត្រារបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញ។ ដោយពួកផ្សងព្រេងជនជាតិ អេស្ប៉ាញ បានរកឃើញប្រទេសហ្វីលី
ពីនមុនគេ សម្តេចប៉ាគីប្រគល់ ប្រទេសនោះឱ្យអេស្ប៉ាញត្រួតត្រាដែរ។ ចំណែក ឯឥណ្ឌាខាងកើត
ពោលគឺ ចុងបូព៌ាប្រទេស ត្រូវធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ ព័រទុយហ្គាល់។ មហាអំណាចទាំងពីរ
ទទួលបន្ទុកទាំងការគ្រប់គ្រង ទាំងការតែងតាំងគ្រីស្ទសាសនាក្នុងដែនដីថ្មីទាំងនោះ។

ទ្វីបអឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងទ្វីបអាស៊ី

ឆ្នាំ ១៤៨៧ ជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ម្នាក់ ឈ្មោះបារតូ ឡូមេអូ ឌីយ៉ាស Barto Lomeo Diaz
បើកសំពៅចេញពីព័រទុយហ្គាល់ សៀវភៅតាមឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក។ នាឆ្នាំ ១៤៩២
ជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់មានដើមកំណើតនៅទីក្រុងហ្សែន Gene ឈ្មោះ គ្រីស្ទូហ្វ កូឡុំបូ (Christopher
Columbus) ដែលបម្រើស្តេចអេស្ប៉ាញរកឃើញទ្វីបអាមេរិក។ គាត់ច្រឡំទ្វីបអាមេរិកដែលលោកទើប
ទៅដល់នោះតែជាប្រទេសឥណ្ឌា គាត់ក៏ហៅអ្នកស្រុកដែលគាត់បានជួបថា ពួកឥណ្ឌា។ ក្នុងឆ្នាំ
១៤៩៧-១៤៩៩ លោក វ៉ាសកូដា ហ្គាម៉ា Vasco De Gama ធ្វើដំណើរតាមសំពៅ ចេញពីប្រទេស
ព័រទុយហ្គាល់ បើកសំពៅសៀវភៅតាមចុងទ្វីបអាហ្វ្រិក ហើយទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌា ។ នាឆ្នាំ ១៥១០
ជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះ អាល់ប៊ូគេក Albuquerque វាយបកក្រុងហ្គោអា Goa ដែល
ស្ថិតនៅឆ្នេរខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាបាន រួចវាយបកក្រុងម៉ាឡាកា នៅលើឆ្នេរខាងលិចនៃប្រទេស ម៉ា
ឡេស៊ី សព្វថ្ងៃ ។ នៅចន្លោះឆ្នាំ ១៥១៩ ដល់ ១៥២២ លោក ម៉ាហ្សេឡង់ Magellan ជនជាតិព័រទុយ
ហ្គាល់ដែលនៅបម្រើព្រះចៅអធិរាជអេស្ប៉ាញធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកលើកទីមួយ ។

លោកបើកសំពៅតម្រង់ទៅទិសខាងលិចជានិច្ច រវាងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង ហើយចូលមក
ប្រទេសរបស់លោកវិញដោយកាត់តាម ប្រទេសហ្វីលីពីន និងឥណ្ឌា។ នាឆ្នាំ ១៥៦៥ អេស្ប៉ាញវាយ
យកប្រទេសហ្វីលីពីនបាន ។

សម័យនោះ ពួកបច្ចឹមប្រទេសចាប់ផ្តើមទាក់ទងជាមួយកម្ពុជាលើកដំបូងបង្អស់។ ប្រទេសកម្ពុ
ជាស្ថិតនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីផ្លូវគោក ហើយក៏នៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីផ្លូវសមុទ្រផងដែរ។ ម្យ៉ាង
ទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពុំមានគ្រឿងទេសទេ ហើយទំនិញល្អៗដែលមានតម្លៃខ្ពស់ក៏ពុំមានដែរ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏អ្នកបើកសំពៅបានកត់ត្រាល្មោះប្រទេសកម្ពុជាចូលក្នុងសៀវភៅអឺរ៉ុប តាំងពីឆ្នាំ ១៥១១ ហើយគាត់នៅក្នុងផែនទីសមុទ្រ និងកំពង់ផែ តាំងពីឆ្នាំ ១៥២៧ មកម្ល៉េះ។ គេសរសេរឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាថា “កាំបូសា” Cambuxa។

សម័យនោះ កម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សៀមហើយនៅតែកើតសង្គ្រាមក្នុងស្រុក ឥតឈប់ឈរ។ ក្នុងឆ្នាំ ១៥១៥ ស្តេចខ្មែរព្រះនាមអង្គច័ន្ទទី១ (១៥១៥-១៥៦៦) ទាក់ទងជាមួយជនជាតិ ព័ទុយហ្គាល់ ដែលទើបមកដល់កោះដូច្នេះដើម្បីទិញកាំភ្លើងធំ១៥០ គ្រឿង និងស្នាពិសេស ២០០០ ដើម។ ដោយមានគ្រឿងសស្ត្រាវុធទាន់សម័យដូច្នេះ ទ្រង់បានវាយឈ្នះស្តេចកន ដែលធ្វើគត់ និង ដណ្តើមយករាជបល្ល័ង្កពីព្រះរាមព្រះអង្គ ព្រះនាមព្រះបាទស្រីសុគន្ធបទ។ ក្នុងឆ្នាំ ១៥២៥ ទ្រង់បានវាយបង្គ្រាបកងទ័ពសៀមឱ្យបរាជ័យនៅក្នុងតំបន់អង្គ។ ហេតុដូច្នេះហើយ បានជាទ្រង់ដាក់ឈ្មោះទីនោះថា សៀមរាប គឺសៀមចាញ់រាបដូចកន្ទួលហ្នឹងឯង។ ព្រះអង្គបានតាំងរាជធានីនៅលង្វែកវិញ ដើម្បីឱ្យបានសន្តិសុខរឹងមាំល្អ។

ជាតួ បានទាមទាយកចំណែកធំៗជាច្រើន នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាងសង់បន្ទាយយោធាជាច្រើនកន្លែងផ្សេងទៀត រួមទាំងនៅ ខេបថោន អាហ្វ្រិក ផងដែរ។ ជាណ៏ម៉ាក ប្រើនៃឧបករណ៍ អង់គ្លេសបារាំង អាស៊ីម៉ង់ និងអ៊ីតាលី បានប្រញាយដណ្តើមកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិនៅក្រៅប្រទេស។ ខណៈពេលដែលមហាសមុទ្រ បានក្លាយជាផ្លូវសម្រាប់វាយដណ្តើមកាន់កាប់ និង អំណាច វាក៏បានក្លាយជាការគំរាមកំហែងដល់ដែនដីអាណានិគមនិង នៅអឺរ៉ុបខ្លួនឯងផងដែរ។ នាពេលនោះព្រំដែនគោកបានដើរតួជាចំណុចបែងចែករយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ ក្នុងខណៈពេលមានប្រទេសមួយចំនួនត្រូវបានគេគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងក្លា មិនឱ្យមានសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សមុទ្រដោយប្រទេសខ្លះបានព្យាយាមទាញយុត្តាធិការផ្សេងៗ ឬ អធិបតេយ្យភាពពេញលេញលើដែនដីសមុទ្រ ។ ក្រិច រ៉ូម៉ាំង វេនីស និង អ៊ីតាលី ជាប្រទេសសកម្មបំផុតនៅ សមុទ្រមេឌីទែរ៉ានេក្នុងការរៀបចំមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីឱ្យបានក្លាយជា នីតិសមុទ្រដែលជាស្នូលនៃគំនិតអំពី សមុទ្រដែនដី។

ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអេស្ប៉ាញ

ឆ្នាំ១៥៧៩ជនជាតិនៃភាគខាងជើងនៃទ្វីបអឺរ៉ុបរំដោះខ្លួន ចេញផុតពីអាណាព្យាបាលនៃអេស្ប៉ាយហើយអាណាខេត្តទាំងឡាយដែលមានបរិស័ទប្រូតេស្តង់រស់នៅជាច្រើនជាងគេ ទាមទារឯករាជ្យបាននិងដាក់ឈ្មោះថា អាណាខេត្តរួម។ ក្រោយមកខេត្តទាំងនោះបានប្រែឈ្មោះជា ហូឡង់។ រីឯអាណាខេត្តដែលមានគ្រិស្តបរិស័ទ រស់នៅភាគច្រើនក៏បង្កើត ប្រទេសប៊ែលហ្សិក។ កាលពីដើម ជនជាតិ ហូឡង់នៅក្រោមអំណាចរបស់អេស្ប៉ាញ ដូច្នេះក្រោយពីពួកគេបានឯករាជ្យមកពួកគេអាចចូលទៅកាន់ដែនដីដែលអេស្ប៉ាញ និង ព័រទុយហ្គាល់ កាន់កាប់នៅអាស៊ីបានដោយងាយ ពួកគេក៏មកតាំងគ្រឹះស្ថានពាណិជ្ជកម្មនៅលើដែនដីទាំងនោះ។

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩៨០-១៩៨១ អ្នកផ្សេងៗព្រងជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ម្នាក់ឈ្មោះ ឌីយ៉េកូ វេឡូសូ អាយុប្រហែល២០ឆ្នាំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយមានទាហានមួយចំនួនតូចអមដំណើរផង។ គាត់រៀនភាសាខ្មែរហើយព្រះរាជាទុកព្រះទ័យនិងស្រឡាញ់គាត់ រហូតដល់លើកប្អូនស្រីដ៏ជូនមួយឱ្យគាត់ធ្វើជាករិយាទៀតផង។ ឆ្នាំ ១៩៩៣ អ្នកផ្សេងៗព្រងម្នាក់ទៀតជនជាតិអេស្ប៉ាញឈ្មោះ ប្លាសរើសឌីហែណាន់ ហុងសាលេស មករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ។ ព្រះរាជាក៏យកគាត់ធ្វើជាអង្គរក្ស។ ថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ព្រះបាទសត្តាចាត់លោក វេឡូសូ ទៅក្រុងម៉ានីលសូមឱ្យមានបញ្ជីតកាតូលិចខ្លះមកផ្សព្វផ្សាយគ្រិស្តសាសនានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គ ព្រមទាំងសុំទាហានជាច្រើនឱ្យមកការពារលោកផង។ ទ្រង់ក៏សូមឱ្យអេស្ប៉ាញចេញទៅច្បាំងវាយយកនគរចំប៉ាផងដែរ ព្រោះប្រទេសនេះចេះតែវាយលុកលុយប្រទេសខ្មែរ។ ទ្រង់ក៏សុំកងទ័ពអេស្ប៉ាញមកជួយព្រះអង្គកំពុងធ្វើសង្គ្រាមវាយយកកងទ័ពសៀមផង។

នៅខែមករា ឆ្នាំ ១៩៩៤ កងទ័ពសៀម វាយយកបន្ទាយលង្វែកបាន។ លោក ប្លាសរើស ត្រូវបានចាប់ជាឈ្លើយសង្គ្រាម។ រីឯលោក វេឡូសូ វិញលោកបានវិលត្រឡប់ពីទីក្រុងម៉ានីល ទាំងចម្លើយរបស់ព្រះរាជប្រតិកូអេស្ប៉ាញថា សូមព្រះបាទសត្តារង់ចាំសិន។ គាត់ក៏ត្រូវបានចាប់ជាឈ្លើយសង្គ្រាមដែរ ហើយគាត់ងាកទៅបម្រើព្រះចៅសៀមវិញ។ លោក ប្លាសរើស រត់រួចហើយជួបជាមួយលោក វេឡូសូ។ លោកទាំងពីរអង្គប្រតិកូអេស្ប៉ាញនៅហ្វីលីពីនឱ្យមកជួយប្រទេសកម្ពុជាវិញ។ រដ្ឋអំណាចអេស្ប៉ាញលើកទ័ពមកជួយគឺមាននាវា បីគ្រឿង និង ទាហានជាង ១០០នាក់។ ខ្យល់ព្យុះធ្វើឱ្យនាវាទាំងនោះបែកគ្នាប៉ុន្តែលោក ប្លាសរើស និង លោក វេឡូសូ បានមកដល់កម្ពុជាហើយ បានទទួលដំណឹងថា ព្រះបាទសត្តាសោយទីវង្គតទៅហើយ។ ពេលនោះមេទ័ពអេស្ប៉ាញបាននាំទាហានត្រឡប់ទៅទីក្រុងម៉ានីលវិញ។

នៅឆ្នាំ ១៩៩៨ ព្រះរាជប្រតិកូអេស្ប៉ាញនៅទីក្រុងម៉ានីល បានរៀបចំនាវាចម្បាំង បីគ្រឿង ផ្ទុកដោយទាហានអេស្ប៉ាញចំនួន ២០០នាក់។ ពេលនោះ មានខ្យល់ព្យុះសង្ស័យ ធ្វើឱ្យនាវាបីគ្រឿងលិច មានតែនាវាមួយគ្រឿងប៉ុណ្ណោះបានមកដល់ប្រទេសខ្មែរ។ រដ្ឋអំណាចអេស្ប៉ាញចាត់ លោក វេឡូសូ និង លោក ប្លាសរើស ជាតំណាង និងជាទូតអេស្ប៉ាញប្រចាំប្រទេសខ្មែរ។

ឆ្នាំ ១៩៩៩ ពេលលោកទាំងពីរកំពុងចរចាជាមួយព្រះបាទបរមរាជាដើម្បីដាក់កម្ពុជានៅក្រោមអាណាព្យាបាលនៃអេស្ប៉ាញ។ ពួកចិន, ជប៉ុន និងម៉ាឡេយូ ដែលកំពុងរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញឈ្មោះគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយបានក្លាយជាចម្បាំងប្រឈមមុខ។ លោកវេឡូសូ និង លោកប្លាសរើស ព្រមទាំងពួកអេស្ប៉ាញ និង ពួកព័រទុយហ្គាល់មួយភាគធំត្រូវបានគេសម្លាប់ផ្ទាល់។

ហូឡង់ជាមហាអំណាចថ្មី

ឆ្នាំ ១៩៩៦ កងទ័ពហូឡង់វាយដណ្តើមយក កោះម៉ូលុក។ បន្ទាប់មកពួកគេដណ្តើមយក ឥណ្ឌូនេស៊ី ទៀតនៅឆ្នាំ ១៦០២ ហូឡង់បង្កើតសមាគមនៃប្រទេសឥណ្ឌូបូព៌ា ដែលកាន់កាប់ជំនួញជា

មួយទ្វីបអាស៊ី តាមផ្លូវសមុទ្រ។ ក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំបន្តបន្ទាប់មក សមាគមនេះបង្កើតបានទីតាំង ពាណិជ្ជកម្មជាច្រើន ដែលមានទីក្រុង បាតាវ៉ា គឺទីក្រុង បាកាតា បច្ចុប្បន្ននេះ ជាមណ្ឌលសំខាន់ជាង គេ។ ពួកអ្នកសំពៅអរហូឡង់ស្វែងរកទំនិញថ្មីៗទាន់ចិត្តនឹងប្រទេសកម្ពុជា។ ពួកគេបើកសំពៅតាមដង ទន្លេមេគង្គ នាឆ្នាំ ១៦២៣ និង តាំងហាងជំនួញមួយនៅ កំពង់ហ្លួងជាកំពង់ផែនៅជិតក្រុងឧត្តុង្គជា រាជធានីខ្មែរ។ ពេលមកដល់កម្ពុជា ជនជាតិហូឡង់ បានបង្កាប់បង្កោនកិត្តិយសជនជាតិព័រទុយ ហ្គាល់។ ប៉ុន្តែ ដោយទាហានហូឡង់ប្លន់អ្នកស្រុក ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទ្រង់ខ្វាល់នឹងជនជាតិហូឡង់ទាំង នោះ។ ម្យ៉ាងទៀតអាណិកជនចាម និង ជ្វាដែលរស់នៅក្នុងកម្ពុជាភាគច្រើនក៏ជាអ្នកជំនួញដែរ។ ពួក គេភ័យខ្លាចពួកហូឡង់មកធ្វើដូចគេនោះ ហេតុនេះគេបង្កើតព្រះមហាក្សត្រឱ្យចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយ ព័រទុយហ្គាល់វិញ។ ព្រះបាទអង្គច័ន្ទ មានមហាសីជនជាតិជ្វា ដែលបានជួយព្រះអង្គឱ្យបានឡើង សោយរាជ្យនោះ ព្រះអង្គយល់ព្រមតាមបំណងរបស់ចាមនិងជ្វា។ នាឆ្នាំ ១៦៤៣ បណ្តោយឱ្យមួយ ក្រុមសម្លាប់រង្គាលពួកឈ្មួញ ហូឡង់ នៅភ្នំពេញ។ ឆ្នាំ ១៦៤៤ ទ្រង់បញ្ជា ឱ្យឆែកឆេរហូឡង់ពីរ ដែលចតនៅកំពង់ផែ កំពង់ហ្លួង។ ការឆែកឆេរនេះបណ្តាលឱ្យខ្មែរ និងហូឡង់ វាយកាប់សម្លាប់គ្នា តែ ពួកហូឡង់បាញ់ខ្មែរ។ ឆ្នាំ១៦៦៧ គ្រឹះស្ថានពាណិជ្ជកម្មនៅ កំពង់ហ្លួង ត្រូវចោលប្លន់យកអីវ៉ាន់អស់រលីង រួចនាឆ្នាំ ១៦៨២ ជនជាតិហូឡង់បិទគ្រឹះស្ថានទាំងនោះរហូតត្រឡប់ទៅស្រុកគេវិញ។

សមុទ្រដែនដី

សតវត្សទី ១៣ និង ១៣ ណ័រវែស ជាណាម៉ាក អង់គ្លេស និង ដាតូ បានគ្រប់គ្រងតំបន់ ផ្សេងៗនៅសមុទ្រខាងជើង និងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិចខាងជើង តាមរយៈសន្ធិសញ្ញាបទប្បញ្ញត្តិ ហើយទូទៅ តំបន់ដែលត្រូវបានទាមទារគ្មានការកំណត់ច្បាស់លាស់ឡើយ។ នាសតវត្សទី ១៤ សកម្មភាពនៅស មុទ្រខាងជើងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ កងនាវាដាតូត្រូវបានពង្រីក ហើយនាវារបស់ហ្វាំងឡង់ បារាំង និង អង់គ្លេស ក៏បានរករកតំបន់នេសាទល្អៗផងដែរ។ ការប៉ះទង្គិចគ្នារប៉ះពាល់ក៏បានកើតឡើង ប៉ុន្តែជិត ចូលដល់ចុងសតវត្សរ៍ទី ១៦ សិទ្ធិរបស់ប្រទេសនៅជាប់ទីនោះលើដែនទឹក ក្លាយជាការតស៊ូផ្លូវច្បាប់ ទ្រង់ទ្រាយធំ។

ចុងសតវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៥៩០ ជាណាម៉ាក បានសម្រេចបោះបង់ចោលការអភិវឌ្ឍន៍ សមុទ្របិទ យកគំរូតាមណ័រវែស។ ផ្ទុយទៅវិញគេបានប្រកាសថាដែនទឹកចម្ងាយ ៨ ម៉ែល ជុំវិញអៃស្លែន Iceland ធ្វើជា សមុទ្រដែនដីរបស់ជាណាម៉ាក។ ផ្នែកខ្លះតំបន់នេសាទល្អបំផុត របស់អឺរ៉ុប ភាគពាយ័ព្យ គឺស្ថិតនៅតាមបណ្តោយឆ្នេរណ័រវែស Norwegian អៃស្លែន Icelandic និងហ្វារ៉ូ Faeroe ហើយពេល ក្រោយមក ព្រះមហាក្សត្រណាម៉ាក កំណត់ទំហំនៅជុំវិញដែនដីកម្មសិទ្ធិទាំងអស់នេះ។ ក្រោយមកមិន យូរប៉ុន្មានពួកគេពង្រីក ទំហំដែនទឹកទាំងនេះដែលនៅពាក់កណ្តាលសតវត្សរ៍ទី១៧ពួកគេទាមទារ រហូតដល់ចម្ងាយ ២៤ ម៉ែល។

ទន្ទឹមនឹងនោះ អង់គ្លេសបានគូសបន្ទាត់មូលដ្ឋានតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រអង់គ្លេស ចាប់ពីឆ្នេរ ខ្ពង់រាបមួយទៅមួយទៀតកាត់យកដែនទឹកតាមឆ្នេរអស់មួយភាគធំ ដែលបន្ទាត់មូលដ្ឋានទាំងនេះមាន ប្រវែងជាង ៥០ ម៉ាយ។ លើសពីនោះអង់គ្លេសទាមទារឱ្យជាតិ និងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលនេសាទ ក្បែរឆ្នេរទាំងនោះត្រូវសុំការអនុញ្ញាត។

ដោយហេតុដូច្នេះហើយ ការពិភាក្សាដេញដោលផ្លូវច្បាប់បានចាប់ផ្តើមជាយថាហេតុ បង្កើតនូវ គោលការណ៍ជាច្រើនដែលបច្ចុប្បន្ននៅមានរដ្ឋមួយចំនួនអនុវត្តតាមផងដែរ។ ជាតិ ដែលគ្មានធុកស មុទ្រជំរកជំទាស់ថាការបិទដែនសមុទ្រជាការរំលោភច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិ Customary International Law ។ ដើមសតវត្សរ៍ទី ១៧ អ្នកជំនាញច្បាប់ជនជាតិជាតិលោក ហ្វីហ្គោ ហ្គ្រោហ្វីស Hugo Grotius បានបោះពុម្ពផ្សាយស្នាដៃនិពន្ធមានចំណងជើងថា **សមុទ្របើក Mare Liberum The Free Sea** ។ សៀវភៅនេះត្រូវបានចេញផ្សាយ ឆ្នាំ១៦០៩ និយាយអំពីសិទ្ធិរបស់អង់គ្លេស អេស្ប៉ាញ និងព័រទុយ ហ្គាល់ លើការគ្រប់គ្រងសមុទ្រ។ ប្រសិនបើប្រទេសទាំងនេះអាចគ្រប់គ្រងសមុទ្របានដោយស្រប ច្បាប់ ជាតិមិនអាចធ្វើដំណើរតាមសមុទ្របានឡើយជាពិសេសឆ្ពោះទៅដែនដីឥណ្ឌាខាងកើត East India ។ លោក ហ្វីហ្គោ ហ្គ្រោហ្វីស បានជំទាស់ថា សេរីភាពសមុទ្រ គឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយនៅក្នុង ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងរវាងប្រជាជាតិ។ គ្មានប្រទេសណាអាចមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខក្នុងការគ្រប់គ្រង សមុទ្របានឡើយ។ លោកបានបង្កើតនូវគោលការណ៍ថ្មីដែលថា សមុទ្រជាទឹកដីអន្តរជាតិ ហើយប្រជា ជាតិទាំងអស់មានសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ សម្រាប់ជំនួញដើរសមុទ្រ។

អង់គ្លេសប្រជែងជាមួយជាតិយ៉ាងខ្លាំងលើការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក និងប្រឆាំង គំនិតរបស់លោក ហ្វីហ្គោ ហ្គ្រោហ្វីស ដោយអង់គ្លេសបានទាមទារការគ្រប់គ្រង **សមុទ្រចក្រភព អង់គ្លេស** ។ ភ្លាមៗនោះ អ្នកជំនាញច្បាប់ជនជាតិអង់គ្លេស ចន ស៊ែលដិន Jonh Selden បានឆ្លើយ តបដោយសៀវភៅមានចំណងជើងថា **សមុទ្របិទ** ។ សៀវភៅនេះ មិនត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយភ្លាមភ្លា មៗទេដោយហេតុផលនយោបាយរហូតដល់ឆ្នាំ១៦៣៤។ នៅក្នុងសៀវភៅនេះ លោក ចន ស៊ែលដិន Jonh Selden បានប្រឹងប្រែងបង្ហាញកស្តតាងថាតាមទ្រឹស្តីសមុទ្រគ្រាន់តែជាលទ្ធភាពដណ្តើមយកស មុទ្រដែនដីប៉ុណ្ណោះ។ សៀវភៅនេះត្រូវបានតម្កល់ទុកជាឯកសារជាតិ។ ចុងសតវត្សរ៍ទី ១៧ ការជំទាស់ កាន់តែតានតឹងដែលបានបង្កឱ្យផ្ទុះនូវ សង្គ្រាមលើផ្ទៃទឹក ៤លើក រវាងអង់គ្លេស និង ហូឡង់ ខណៈ ពេលមានការតស៊ូមតិផ្លូវច្បាប់កំពុងបន្ត។ ជាតិ ជំទាស់ការដាក់កម្រិត ក្នុងរូបភាពអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែលើក លែងតែឱ្យមានសមុទ្រដែនដីទំហំតូច កំណត់ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ចម្ងាយបាញ់ចេញពីកាណុង កាំភ្លើងផ្លោង រីឯអង់គ្លេសវិញ ប្រកាន់ជំហរដាច់ខាតចំពោះគោលការណ៍ **សមុទ្របិទ**។ ប៉ុន្តែពេលវេលា បានជួយខាង ហូឡង់។ ដូចជា ជាតិដើរ អង់គ្លេស ពីងផ្អែកខ្លាំងឡើងៗលើកងទ័ពនាវាជំនួញដែល កំពុងកើតឡើង ហើយពួកគេក៏ចង់កាត់បន្ថយឧបសគ្គឱ្យនៅតិចតាមដែលអាចធ្វើបាន។ ដូច្នេះហើយ នៅចុងសតវត្សរ៍ទី១៧ អង់គ្លេសបានធ្វើសម្បទានខ្លះដល់ការចងកការចង់បានរបស់ជាតិ ហើយពេល នោះការតស៊ូមតិបានងាកទៅទៅផ្ដោតលើថាតើត្រូវកំណត់ចម្ងាយសមុទ្រដែនដីដូចម្តេច។

ជាថ្មីម្តងទៀតមានគំនិតពីក្រុមបានលើកឡើង។ បញ្ហាដែលកាលពីមុនអំពីសមុទ្របើក ឬបិទ ឥឡូវនេះបែរជាផ្ដោតលើ គោលការណ៍ប្រសិទ្ធភាពកាន់កាប់ផ្ទុយគ្នាពីគោលការណ៍តំបន់តភ្ជាប់នៅតាម បណ្តោយ ឆ្នេរទាំងអស់។ លោក ខ័រណេលីស វណ្ណ ប៊ីនស្ទ្រីក Cornelius Van Bynkershoek សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមជនជាតិជាតួ ជាអ្នកជំនាញច្បាប់កូរ៉េវ៉ាហាបំផុតបានចូលប្រឡូកក្នុងបញ្ហា នេះ។ លោកបានរកឃើញគំនិតថ្មីៗជាច្រើន។ ស្នាដៃរបស់លោកគឺ **សិទ្ធិគ្រប់គ្រងសមុទ្រ** ត្រូវបានបោះពុម្ពលើកទី១ នាឆ្នាំ១៧០២ និង វិវេចនាឆ្នាំ១៧៧៤ បានសង្ខេបបញ្ហាទាំងមូលដែលបានកើតឡើងនាពេលនោះ និងបានបង្កើតវាក្យស័ព្ទដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន និងបានធ្វើឱ្យជនជាតិជាតួលេចធ្លោយ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីជនជាតិអង់គ្លេស។ អង់គ្លេសគាំទ្រគំនិតអំពី **ក្រវ៉ាត់តភ្ជាប់នឹងសមុទ្រ** ដោយមិនយកតាម គោលការណ៍កាន់កាប់ឆ្នេរលើសលប់របស់ Bynkershoek ហើយពេលនោះគំនិតរបស់អង់គ្លេសត្រូវបានទទួលយកជាទូទៅ។ ជាណ៍ម៉ាកបារាំង និងអ៊ីតាលី ពេញចិត្តចំពោះ តំបន់ទទឹងសមុទ្រ ផងដែរ ហើយពេលនេះបញ្ហានៅសេសសល់គឺ ការវាស់ទំហំពិតប្រាកដនៃបន្ទាត់នេះ។

ឆ្នាំ១៧៤៥ ជាណ៍ម៉ាក ប្រកាសទាមទារសមុទ្រចម្ងាយ១លីកសមុទ្រ marine league ឬ ស្មើ ៤ម៉ែល។ ជាតួយល់ព្រមសង្កត់ទំហំចម្ងាយប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ឱ្យប្រើ ការបាញ់ចេញពីកាណុងកាំភ្លើងផ្ដោងធ្វើជាង្វាស់។ លោក ប៊ីនស្ទ្រីក បានបង្កើតរូបមន្តមួយដែលអាចយកមកប្រើដាក់កម្រិតលើ ការគ្រប់គ្រង សមុទ្រឱ្យមានចំណាយពិតប្រាកដ ដែលកាណុងកាំភ្លើងផ្ដោងអាចការពារបានដោយប្រសិទ្ធភាព។ រូបមន្តនេះត្រូវបានទទួលយកជាសាកលនឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍទៅជាដែនកំណត់ចម្ងាយ ៣ ម៉ែល។

លោក អាបេ ហ្វេណង់ដូ ហ្គាលីយ៉ានី ជាអ្នកនិពន្ធជនជាតិអ៊ីតាលីត្រូវបានគេទុកចិត្តដោយសារលោកបានស្នើយោបល់ថា ៣ម៉ែល គួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចំណាយស្តង់ដារដែលអាចទទួលយកបានជាទូទៅ។ លោក ហ្គាលីយ៉ានី ទំនាក់ទំនងសំអាងអនុសាសន៍របស់លោកលើអ្វីដែលគាត់មើលឃើញថាចម្ងាយអតិបរមា នៃកាណុងកាំភ្លើងផ្ដោងសម័យនោះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញយោធា បានកំណត់ថាចម្ងាយកាណុងកាំភ្លើងសតវត្សរ៍ទី១៨ ប្រហែលមិនលើស ១ម៉ែលទេ។ ទោះជាអ្វីក៏ដោយ ប្រភពដើមនៃដែនកំណើត ៣ម៉ែល ដែលពេលក្រោយមក សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានអនុម័តយកធ្វើជា ព្រំដែនសមុទ្រហើយពេលជិតកាណុងកាំភ្លើងផ្ដោង ចូលដល់សតវត្សរ៍ទី១៩ ក៏បានក្លាយជាការទាមទារជាទូទៅនៅតំបន់ផ្សេងទៀត លើពិភពលោកយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ រីឯ ស្តង់ដឺណាវ បានបន្តទាមទារសមុទ្រដែនដី ៤ម៉ែល ហើយអេស្ប៉ាញ, ព័រទុយហ្គាល់ និងចក្រភពអូតូម៉ាន់ទាមទា ៦ម៉ែល។

ក្នុងអំឡុងនាពេលដ៏វែងនៃសតវត្សរ៍ទី១៩ និងពាក់កណ្តាលដំបូងនៃសតវត្សរ៍ទី២០ស្ថានភាពមាន ស្ថេរភាពធម្មតា ដោយសារការកាន់កាប់ទឹកដីអាណានិគមដោយពួកអឺរ៉ុប និងការអនុវត្តនូវការទាមទាររបស់ពួកអឺរ៉ុបលើកម្មសិទ្ធិនៅក្រៅប្រទេស។ មានជម្លោះជាច្រើនលើតំបន់នេសាទអឺរ៉ុបហើយសន្ធិសញ្ញាជាច្រើនដោយឡែកមួយចំនួន ត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋដែលទទួលយកផល

ប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែរហូតដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី២ រដ្ឋវិលបន្តពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរក្សាជំហរលើ ដែនកំណត់ចម្ងាយ ៣ ឬ ៤ម៉ែល។ ឆ្នាំ១៩៥១ ចំនួន៨០% នៃចំណុះផ្ទុកដឹកជញ្ជូនតាមនាវាពាណិជ្ជ កម្មលើពិភពលោកត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសគោរពដែនកំណត់ ៣ម៉ែល និង ១០% នៅប្រទេស គោរពដែនកំណត់ ៤ម៉ែល។ បច្ចុប្បន្ន រដ្ឋឆ្នេរ សមុទ្រទាមទាចម្ងាយ ១២ម៉ែល ធ្វើជាសមុទ្រដែនដី របស់ខ្លួន។

នៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិ ទទួលយកថារដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រទាំងអស់មានសិទ្ធិលើសមុទ្រ ដែនដី ហើយរដ្ឋដែលមានឆ្នេរសមុទ្រភាគច្រើនបានកំណត់ ៣ ឬ ៤ ម៉ែល ធ្វើជាសមុទ្រដែនដីរបស់ ខ្លួន បញ្ហាផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹងសមុទ្របែរជាមានភាពងាយស្រួល ឬមិនសូវសំខាន់។ បញ្ហាទាំង នោះរួមមាន៖ វិធីវាស់សមុទ្រដែនដី ការថែរក្សា ការពារតំបន់នេសាទ យុត្តាធិការគយ ពន្ធដារ អន្តោ ប្រវេសន៍ យុត្តាធិការលើ អព្យាក្រឹត និងសន្តិសុខនៅក្រៅសមុទ្រដែនដី និងស្ថានភាពធុកសមុទ្រ និង ច្រកសមុទ្រ។ នីតិសមុទ្រក៏ដូចគ្នានឹងសាខាផ្សេងៗទៀតនៃនីតិជាតិដែរ បានបន្តវិវត្តជាលំដាប់។

សន្និសីទបង្កើតនីតិអន្តរជាតិឆ្នាំ១៩៣០

សង្គ្រាមលោកលើកទី១បានបំផ្លាញពិភពលោកសតវត្សរ៍ទី១៩ចំណោមអ្វីៗ ។ ក្នុងជាច្រើន ដែលបានកើតចេញពីវិនាសកម្មទាំងនោះគឺ សម្ព័ន្ធប្រជាជាតិ ។ ផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍ បង្កើតនីតិអន្តរជាតិ សម្ព័ន្ធប្រជាជាតិបានប្រមូលចងក្រងច្បាប់មួយចំនួន។ សន្និសីទមួយដែលសំខាន់ បំផុតគឺ សន្និសីទបង្កើតនីតិអន្តរជាតិ ដែលបានប្រារព្ធនៅ ទីក្រុង ឡាអេ ឆ្នាំ១៩៣០។ ក្នុងចំណោម បញ្ហាជាច្រើន ដែលត្រូវបាន លើកមកពិភាក្សាមានបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិសមុទ្រ។ ពួកគេបាន បញ្ចប់ដោយកំណត់សមុទ្រដែនដីទំហំ ៣ម៉ែល ជាកញ្ចប់តែមួយ ការទាមទាររបស់រដ្ឋមួយចំនួនលើ ការពង្រីក សមុទ្រដែនដី,ការយល់ព្រមទទួលយក គោលការណ៍តំបន់តភ្ជាប់ ដែលអាចប្រើប្រាស់ យុត្តាធិការលើកិច្ចការគយសុខាភិបាល និងសន្តិសុខ សំណើឱ្យមាន តំបន់នេសាទផ្តាច់មុខ ទំហំធំ និង គោលគំនិតអំពីមរតករួម។ សន្និសីទនេះ មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហា ទាំងអស់នេះបានឡើយ ប៉ុន្តែ បានបំពេញមុខងារយ៉ាងសំខាន់ដោយបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងនិយមន័យខ្លះៗ។ ការប្រឈម ធំៗនៅក្នុងឡាអេ រវាងរដ្ឋដែលនេសាទនៅទីឆ្ងាយៗដូចជា ជប៉ុន និង អង់គ្លេស ដែលចង់ឱ្យ មានស មុទ្រដែនដីទំហំតូច និង គ្មានតំបន់នេសាទផ្តាច់មុខហើយរដ្ឋទាំង នោះចង់ឱ្យកងនាវានេសាទបរទេស ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីឆ្នេរ តាមដែលអាចធ្វើបាន។ នេះជាសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្តូរលើការផ្តោតក្នុងនីតិសមុទ្រ ដែលវិវត្តពី ពាណិជ្ជកម្ម និង សន្តិសុខទៅជាធនធានក្នុងសមុទ្រ។

សេចក្តីប្រកាសទ្រូមែនឆ្នាំ១៩៤៥

ក្នុងអំឡុងពេលទសវត្សរ៍ ឆ្នាំ១៩៣០ និង ពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ទាំងមូលនីតិសមុទ្រ បានបន្តវិវត្តយឺតៗទោះជាមានការទាមទារយុត្តាធិការលើសមុទ្រហួសកំណត់ដោយប្រទេសមួយចំនួន តូច ដឹកនាំដោយសហភាព សូវៀតដែលនៅឆ្នាំ១៩២៧ បានទាមទារសមុទ្រដែនដីចម្ងាយ១២ ម៉ែល

ក៏ដោយ។ ល្បឿនយឺតនេះបានបញ្ចប់ភ្លាមៗនៅថ្ងៃទី២៨ខែកញ្ញាឆ្នាំ១៩៤៥ ។ ថ្ងៃនោះលោក
ប្រធានាធិបតី ហ៊ែរី ទ្រូមែន បានចេញសេចក្តីប្រកាសពីរ។ សេចក្តីប្រកាសទី១សមហេតុផល ដោយ
ប្រកាសថា សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បទប្បញ្ញត្តិលើ ការនេសាទនៅតំបន់លំហសមុទ្រ ដែលបន្តចេញពីឆ្នេរ
របស់ខ្លួន ប៉ុន្តែមិនដាក់កម្រិតលើនាវាចរណ៍ ក្នុងតំបន់ទាំងនោះទេ។ សេចក្តីប្រកាសទីពីរ ហួសហេតុ
ដោយអះអាងយុត្តាធិការ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើ ធនធាននៅខ្ទង់រាបបាតសមុទ្រ និង ដីក្រោម
ខ្ទង់រាបបាតសមុទ្រនោះ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីគោលនយោបាយ នាពេលក្រោយមកបានយកព្រំ
ដែនក្រៅសម្រាប់យុត្តាធិការសហរដ្ឋអាមេរិក គឺជំរៅ ទឹក២០០ម៉ែត្រ។ ការលើកទឹកចិត្តដោយតម្រូវការ
ទាញយកផលប្រយោជន៍ ពីអាងប្រេងក្នុងសមុទ្រដែលបានរកឃើញ និងដែលសង្ស័យថាអាចមាន
ដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើ ការនាំចូលសម្រាប់បំពេញតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ច ដែលប្រើប្រាស់ប្រេង
ច្រើនសម្បើម និង ដោយសារតម្រូវការបង្កើតការគ្រប់ គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលើធនធាននេះ
ដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹង ការទាមទាររបស់រដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រផងនោះបានផ្ទុះឡើងនូវអ្វីដែលហៅថា“ការ
ប្រញាយគ្នាដ៏ធំដណ្តើមសមុទ្រ” នៃសតវត្សរ៍ទី ២០។

ត្រឡប់ទៅមើលវាក្យស័ព្ទ “សេចក្តីប្រកាសទ្រូមែន” ឃើញថាហាក់ដូចជាសមហេតុផល
ពីព្រោះវាបានដាក់បញ្ចូលការរក្សាសិទ្ធិទាំងអស់នៅលំហសមុទ្រដែលជាប្រពៃណីមានតាំងពីយូរយារ
ក្នុងទឹកដាច់ខាងលើ។ ទោះជាណាក៏ដោយ វាពិតជាបានទាក់ទាញពិភពលោក ឆ្ពោះទៅរកការពិត
ដែលថា នៅឆ្ងាយហួសពីតំបន់ឆ្នេរគឺ មាន អ្វីដែលមានតម្លៃក្រៅអំពីត្រី និង ការពិតដែលថា គ្មានអ្វីអាច
រារាំងមិនឱ្យរដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រចាប់យកវានោះឡើយ ។ ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើបែបនោះបាន
ហេតុអ្វីប្រទេសដទៃមិន អាចធ្វើបាន? ពួកគេពិតជាអាច ហើយ ពួកគេបានធ្វើរួចហើយ។ គ្រាន់តែ១
ខែក្រោយមក ម៉ិស៊ីកូ បានទាមទារទាំងពីរគឺសិទ្ធិនេសាទផ្តាច់មុខ និង ខ្ទង់រាបបាតសមុទ្រ។ នាខែ
តុលាឆ្នាំ១៩៤៦ អាហ្សង់ទីន បានទាមទារមិនត្រឹម តែខ្ទង់រាបបាតសមុទ្រយ៉ាងធំខុសពីធម្មតា
ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងទឹកនៅ ខាងលើខ្ទង់រាបនោះផងដែរ។ មួយឆ្នាំក្រោយមកគឺឆ្នាំ ១៩៤៧ ប៉េរូ
ឈីលី និងឆ្នាំ១៩៥០ អេក្វាដ័រ បានទៅកាន់តែឆ្ងាយថែមទៀត និង បានទាមទារអធិបតេយ្យលើខ្សែ
បន្ទាត់សមុទ្រមួយ ដែលលាតសន្ធឹងរហូតដល់ចម្ងាយ ២០០ ម៉ែលសមុទ្រ (៣៧០គីឡូម៉ែត្រ) ពីឆ្នេរ
សមុទ្ររបស់ខ្លួន។ ពួកគេបាន អះអាងថាដោយសារតែមានតិចឬគ្មានខ្ទង់រាបបាតសមុទ្រ ដូច្នេះពួកគេ
ត្រូវ តែមានសិទ្ធិនេសាទកន្លែងសម្បូរត្រីនៅតំបន់ ហាំបល់ ខារិន ដើម្បីជាថ្នូរ។ ក្រោយសង្គ្រាម
លោកលើកទី ២ អេហ្ស៊ីប អេត្យូពី អាហ្គីប៊ីសានីត វេណា ហ្សង់ហ្សា និង ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ មួយចំនួន
ទាមទារសមុទ្រដែនដី ចម្ងាយ ១២ ម៉ែល ដូច្នេះប្រាកដណាស់ ការចាប់ផ្តើមគឺចេញពីដែនកំណត់៣ម៉ែ
លតាមប្រពៃណី។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ការទាមទារយុត្តាធិការសមុទ្រ ចេះតែ កើនឡើងយ៉ាង
ឆាប់រហ័ស។ គឺពេលនោះហើយដែលនីតិសមុទ្របានផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់។

សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី នីតិសមុទ្រ ឆ្នាំ១៩៥៨

យើងប្រហែលជានៅចងចាំបានថា មុខងារមួយក្នុងចំណោមជាច្រើន របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺបន្តការងាររបស់សម្ព័ន្ធប្រជាជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និង តាក់តែងនីតិវិធីអន្តរជាតិ។ ប្រធានបទមួយដែលត្រូវបានប្រគល់ឱ្យ គណៈកម្មការច្បាប់អន្តរជាតិ គឺការរៀបចំពង្រាងអនុសញ្ញាស្តីពីទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៃនីតិសមុទ្រឆ្នាំ១៩៥៨។ ខ្លឹមសារ ជាច្រើននៃច្បាប់ទម្លាប់ ត្រូវបានតាក់តែងជាអនុសញ្ញា៤ និង ពិធីសារ១ គឺ៖

- អនុសញ្ញាស្តីពីសមុទ្រដែនដី និង តំបន់តភ្ជាប់
- អនុសញ្ញាស្តីពីលំហសមុទ្រអន្តរជាតិ អនុសញ្ញាស្តីពីការនេសាទ និង អភិរក្សធនធានមានជីវិតក្នុងលំហសមុទ្រអន្តរជាតិ អនុសញ្ញាស្តីពីខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ
- ពិធីសារនៃហត្ថលេខាលើជម្រើសស្តីពីដំណោះស្រាយវិវាទដោយបង្ខំ

អនុសញ្ញាស្តីពីខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ បានតាក់តែងលទ្ធិថ្មីមួយ ដែលត្រូវ បានទទួលយកដោយរដ្ឋជាច្រើន ដូច្នេះហើយ គេហៅវាថាជាទម្លាប់បន្ទាន់ តើហេតុអ្វីបានជាសន្និសីទឆ្នាំ ១៩៥៨ ទទួលបានជោគជ័យច្រើនខ្លាំងជាងសន្និសីទក្រុងឡាអេឆ្នាំ១៩៣០ ទោះជាមានបញ្ហាច្រើនដូចគ្នាក៏ដោយ? មានការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើន ក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាលនេះ។ សន្និសីទឆ្នាំ ១៩៣០ មានការចូលរួមលើសលប់ដោយមេធាវីដែលចូលចិត្តប្រើលទ្ធិ និង ប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ ហើយ ចាត់ទុកថាមិនមែនជាបញ្ហាបន្ទាន់ទេ។ សន្និសីទ ឆ្នាំ១៩៥៨ ត្រូវបានចូលរួមដោយ ៨៦រដ្ឋ (ឆ្នាំ១៩៣០ មាន៤៧) រាប់ទាំងរដ្ឋកើតថ្មីនៅអាស៊ី អាហ្វ្រិក និងមជ្ឈិមបូព៌ា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូរបស់គេ ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកផ្សេងៗក្រៅពីច្បាប់។ កាលៈពេលនោះខុសគ្នាគឺឆ្នាំ ១៩៣០ ពិភពលោកមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ ចំណែកឯឆ្នាំ ១៩៥៨ គណៈប្រឈមមុខនឹងលទ្ធិខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ សម្ពាធកំណើនប្រជាជន ការរាលដាលនៃការទាមទារធនធាន និង សមុទ្រដែនដី កម្លាំងអង្គការសហ ប្រជាជាតិកាន់តែធំ បច្ចេកវិទ្យាទំនើបឆាប់រហ័ស ក្តីសង្ឃឹម របស់ប្រទេស ក្រីក្រលើផលប្រយោជន៍ពីសមុទ្រ ព្រមទាំង សង្គ្រាមត្រជាក់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និង សហភាពសូវៀត។ នីតិសមុទ្រមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីការវេញបញ្ចូលគ្នានូវនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និង ការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមក្នុងពិភពលោក ទាំងមូលបានឡើយ។

សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី នីតិសមុទ្រ ឆ្នាំ១៩៦០

ទោះបីទទួលបានជោគជ័យធំធេងក៏ដោយ សន្និសីទឆ្នាំ១៩៥៨បាន បន្សល់ទុកនូវ បញ្ហាមួយចំនួន មិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយ រួមទាំង បញ្ហាពីរបៀបចម្រៀងចម្រាស់បំផុតគឺ ទំហំសមុទ្រដែនដី និង ការបង្កើតតំបន់នេសាទផ្តាច់មុខ។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រលើកទី ២ ត្រូវបានរៀបចំឡើង នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ នានិទាយរដូវឆ្នាំ១៩៦០។ សន្និសីទនេះមានរយៈពេលគឺ ៦ សប្តាហ៍ មិនទទួលបានជោគជ័យទេ។ សំណើរផ្សះផ្សាររបស់សហ រដ្ឋអាមេរិកអំពី សមុទ្រដែនដីចម្ងាយ៦ម៉ាយបូកតំបន់នេសាទ ៦ម៉ាយទទួលបរាជ័យដោយចាញ់១សម្លេង។ កាលនោះប្រសិនបើមានប្រទេសណាមួយ ក្នុងចំណោម៨៧ ដែលមាន

វត្តមានពេលនោះ បានបោះឆ្នោតគាំទ្រ គឺមិនប្រឆាំង ម្ល៉េះប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនាពេលក្រោយមក អាចក្លាយទៅជាផ្សេងវិញទៅហើយ។

អនុសញ្ញាឆ្នាំ១៩៥៨ ចំនួន៤ និង អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តី ពីពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ សម្រាប់រដ្ឋមិនជាប់សមុទ្រឆ្នាំ១៩៦៥ បានចូលជាធរមាន និង បានក្លាយជាគំនិតសម្រាប់នីតិសមុទ្រ។

សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី នីតិសមុទ្រ ឆ្នាំ១៩៨២ នាថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៧ លោក អាវីដ ប៉ាដូ តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍ (ឯកអគ្គរដ្ឋទូត) របស់ប្រទេសម៉ាល់តា ប្រចាំអង្គការសហប្រជា ជាតិបានស្នើទៅអគ្គលេខាធិការរៀបរៀងសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទី ២២ នៃមហាសន្និបាតនាពេល ខាងមុខសុំឱ្យដាក់បញ្ចូលនូវចំណុចមួយគឺ“សេចក្តីប្រកាស និងសន្និសញ្ញាស្តីពីការអភិរក្សដោយឡែក សម្រាប់គោលបំណងសន្តិភាពនៅបាតសមុទ្រ និងបាតមហាសមុទ្រដែលស្ថិត នៅក្រោមសមុទ្រហួស ព្រំដែនយុត្តាធិការជាតិបច្ចុប្បន្ន និងការប្រើប្រាស់ធន ធានទាំងនោះសម្រាប់ប្រយោជន៍មនុស្សជាតិ”។ នៅក្នុងអនុស្សរណៈភ្ជាប់ជាមួយ លោកបានផ្តល់អនុសាសន៍ថា បាតសមុទ្រ និង បាតមហាសមុទ្រ ត្រូវ បានប្រកាសជា “មរតករួមរបស់មនុស្សជាតិ”។ លោកបានស្នើសុំបង្កើតទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិមួយដែល មានយុត្តាធិការពេញលេញលើតំបន់នេះ។ សំណើរបស់លោក Pardo បានផ្ដួចផ្ដើមនូវព្រឹត្តិការណ៍ ដែលប្រែក្លាយ នីតិសមុទ្ររយៈពេល២១សតវត្សរ៍កន្លងមកនេះខ្លាំងជាងការវិវត្តន៍ការពារពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្នាំ ១៩៦៧។

នាខែធ្នូឆ្នាំ១៩៦៧ មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើត គណៈកម្មាធិការមួយ ទទួលបន្ទុកការប្រើប្រាស់ដើម្បីសន្តិភាពនូវបាតសមុទ្រ និង បាតមហាសមុទ្រនៅហួសដែនយុត្តាធិការ ជាតិ ដែលបានក្លាយឈ្មោះជា “គណៈកម្មាធិការបាតសមុទ្រ” ។ ឆ្នាំ១៩៦៩ គណៈកម្មាធិការនេះត្រូវ បានពង្រីក (ចុងក្រោយមានសមាជិកឡើងដល់៩១នាក់) ហើយសំខាន់បានក្លាយជាគណៈកម្មាធិការ ត្រៀមសម្រាប់ សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រលើកទី៣។ គណៈកម្មាធិការនេះមិន អាចបង្កើតពង្រាង អនុសញ្ញានីតិសមុទ្របានទេ ប៉ុន្តែបានស្រាវជ្រាវយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឱ្យសមាជិក និង សាធារណៈជនទូទៅបានយល់យ៉ាងច្រើនអំពីសមុទ្រ និងបានកំណត់បញ្ហានិងបង្រួមវិសាលភាព ជម្រើសឱ្យនៅតូចដើម្បីធ្វើចំណាត់ការ។ ខណៈពេលកំពុងចាប់អារម្មណ៍លើសមុទ្រទាំងអង្គការសហ ប្រជាជាតិ ទាំងពិភពលោកក្រៅនីតិសមុទ្រ ដែលបានធ្វើវេចន្តរក្សាកាន់តែចាំបាច់ និងបន្ទាន់។ តើហេតុ អ្វី?

មានហេតុផលមួយចំនួន៖ ទីមួយ គឺអនុសញ្ញា ឆ្នាំ១៩៥៨ បន្ទាល់ទុក នូវបញ្ហាសំខាន់ៗមួយ ចំនួនដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយមិនមានការផ្តល់ សច្ចាប័នពីសំនាក់រដ្ឋ ដើម្បីបានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបង្កើតចំណងចងភ្ជាប់ សហគមន៍ទាំងមូលនៃរដ្ឋទាំងឡាយ។ ទីពីរ គឺឯករាជ្យភាពពីអាណានិគម និយមបានធ្វើឱ្យប្រទេសថ្មីចំនួន៤១ចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិចន្លោះឆ្នាំ១៩៥៨-១៩៦៧ ហើយក្រុមប្រទេស៧៧ បានប្រមូលជាក្រុមដ៏មានសម្ពាធមួយនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ពួកគេ

ចង់ចូលរួមទាំងពីរគឺ ការធ្វើអាជីវកម្មធនធាន និងការអភិវឌ្ឍន៍នីតិអន្តរជាតិ។ ទីបី គឺតម្លៃសក្តានុពល នៃពហុលោហៈ រកឃើញដោយនាវាស្រាវជ្រាវមហាសមុទ្ររបស់អង់គ្លេសឈ្មោះ HMS Challenger នាឆ្នាំ១៨៧៣-៧៦ ដែលត្រូវបានដឹងនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនាដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៦០។ ទីបួន គឺ “ការផ្ទុះកំនើនប្រជាជន” និង ការរីកចម្រើន បច្ចេកវិទ្យាបានដាក់សម្ពាធខ្លាំងលើអំបូរត្រីព្រុយ និង អំបូរត្រី ថនិកសត្វសមុទ្រ និងសារាយសមុទ្រ ព្រមទាំងប្រភេទផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងត្រូវបាន ចាប់ ស្ទើរផុតពូជ។ ទីប្រាំ គឺប្រទេសមហាអំណាចកំពុងប្រែក្លាយសមុទ្រឱ្យទៅជាកន្លែងសម្រាប់យោធាដ៏ធំ។ នាវាមុជទឹកនុយក្លេអ៊ែររបស់ពួកគេបាន ចល័តគ្រប់ទីកន្លែង សូម្បីតែនាវាលើផ្ទៃទឹកបានជ្រៀតចូលក្នុង ដែនទឹកដែល ពេលនោះគ្មានសត្រូវក៏ដោយដូចជា តំបន់ប៉ូល និង មហាសមុទ្រឥណ្ឌា ហើយ ពួកគេ បានអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ដាក់នៅបាតសមុទ្រ មិនត្រឹម តែឧបករណ៍រកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែម ទាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែ និងអាវុធមហា វិទ្យាសកម្មផ្សេងទៀត។ ទីប្រាំមួយ គឺប្រព័ន្ធបរិស្ថានសមុទ្រកំពុង ត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបន្ថែមលើ ការនេសាទច្រើនហួស កំណត់ ការរន្ធត់ ដោយសារមហន្តរាយកំពប់ប្រេងពីនាវាឈ្មោះ ចូរ៉េយេន យ៉ន់ Torrey Canyon នាឆ្នាំ១៩៦៧ ពុំទាន់ មានយន្តកម្មណាមួយសម្រាប់ ដោះស្រាយបញ្ហានេះឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ។

ទីប្រាំពីរ គឺ ឆ្នាំកូគព្ភរូបសាស្ត្រអន្តរជាតិឆ្នាំ១៩៥៧-៥៨ ដំណើររុករកក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌា ជាអន្តរជាតិ ១៩៥៩-៥៩ និង ដំណើររុករក ផ្សេងៗទៀតក្នុងកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រ មិន ត្រឹមតែបានបង្កើត ចេញជាព័ត៌មាន ថ្មីៗយ៉ាងច្រើនអំពីសមុទ្រប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបាន បង្ហាញ ជាកូមិសាស្ត្រឱ្យឃើញថា សូម្បីតែមកដល់ពេលនេះហើយ យើង ស្គាល់សមុទ្រតិចតួចណាស់។ ការ រុករកទាំងនោះក៏បានបង្ហាញផងដែរ នូវតម្លៃនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាអន្តរវិជ្ជាក្នុងការ ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ សមុទ្រ។

ទីប្រាំបី គឺកាន់តែមានប្រទេសច្រើនឡើងៗបានពង្រីកយុត្តាធិការរបស់ ខ្លួនឆ្ងាយទៅៗទៅក្នុង សមុទ្រ ដោយគ្មានបទប្បញ្ញត្តិណាមួយក្នុងនីតិអន្តរ ជាតិអាចបញ្ឈប់បាន។ ដោយសារការឈ្លានពាន លេបយកប្រទេសជិត ខាងមិនអាចទៅរួចទៀតបាន ពួកគេក៏ងាកទៅរកការវាតទីចូលទៅក្នុងសមុទ្រ ដែលគ្មានអ្នកការពារ។ នាចុងឆ្នាំ១៩៦៧ មានប្រទេសជាង១០បានទាម ទារយុត្តាធិការហួសពី១២ម៉ែ ល៍ និង ប្រទេសចំនួន៦ ទៀតបានចូលរួមដែរ នាឆ្នាំ១៩៧០។

កត្តាទាំងអស់នេះបាននាំឱ្យ មហាសន្និបាតអនុម័ត "សេចក្តីប្រកាស គោលការណ៍" នាខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧០ ដែលជា សារវន្តបានដាក់តម្កល់សំណើរបស់លោក អារីដ ប៉ាដូ ដែល សុំទុកធ្វើជាមរតក រួម។ សេចក្តីសម្រេចមួយផ្សេងទៀតបានផ្តល់សិទ្ធិអំនាចដល់ UNCLOS III។ ប៉ុន្តែគោលគំនិតអំពី មរតករួមបានចុះខ្សោយ ព្រោះមាន តែបណ្តារដ្ឋនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការបាតសមុទ្រនិងមហាសន្និបាត ប៉ុណ្ណោះ ដែលគាំទ្រខ្លាំងក្លា។ នាឆ្នាំ១៩៧២ និង ១៩៧៣ ទាំងមូល មានការប្រជុំជា ហូរហែរនៅ អាមេរិកឡាទីននិងអាហ្វ្រិក ដោយបានអនុម័តការទាមទាររបស់ឈីលី អេក្វាទ័រ និង ប៉េរូ កំណត់យក តំបន់សេដ្ឋកិច្ចចម្ងាយ ២០០ម៉ែល ដែលរដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រ ត្រូវមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខលើធនធានមានជីវិត និង

គ្មានជីវិតទាំងអស់។ ពេលនេះ UNCLOS III បានប្រារព្ធឡើង ដោយមានសម័យប្រជុំខ្លីមួយនៅទីក្រុង ញូវយ៉ក នាខែធ្នូឆ្នាំ១៩៧៣ រដ្ឋទាំងនេះទទួល បានការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះបញ្ជាជំនួយរបស់ សន្និសីទ ក្នុងចំណោមជាច្រើនត្រូវបានដោះស្រាយជាគោលការណ៍។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សន្និសីទនេះមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើ។

សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រលើកទី ៣ ជាសន្និសី ការទូតធំជាងគេយូរជាង គេ និង ស្មុគស្មាញជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ហើយប្រាកដណាស់វាមានសារៈសំខាន់ជាច្រើន។ ទីមួយ៖ រដ្ឋមួយចំនួនដែលចូលរួម (ចន្លោះ ១៣៥- ១៥០ ក្នុងមួយសម័យប្រជុំ) កើនចំនួន៣ដងលើសកាលពី នៅសន្និសីទទីក្រុងឡាអេ ឆ្នាំ ១៣៩៣០ និងកើនជិត២ដងលើសកាលពីនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ឆ្នាំ ១៩៥៨។ អ្នកចូលរួមថ្មីៗ ជាច្រើនដែលមិនត្រឹមតែគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងការតាក់តែច្បាប់អន្តរជាតិ បណ្តោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងគ្មានជំនាញផ្នែកសមុទ្រទៀត។

ទីពីរ៖ គោលបំណងនៃសន្និសីទគឺ បង្កើត អនុសញ្ញាដែលអាចទទួលយកបាន ដែលលម្អិតគ្រប់ ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃនីតិសមុទ្រទាំងចាស់ទាំងថ្មី ហេតុដូច្នេះរបៀបវារៈ រួមមានប្រធានបទ និង បញ្ហា ចំនួន៩២ដែលត្រូវច្របាច់បញ្ចូលគ្នាឱ្យក្លាយ ជាសន្និសញ្ញាមួយ ហើយភាពសំបូរ ភាពប្រទាក់ក្រឡា គ្នា និង សារៈសំខាន់មានច្រើនលើសលប់។ ទីបី៖ ការរៀបចំសន្និសីទ វិធាននៃនីតិវិធី និង ថាមវន្តនៃ ការទូតរបស់សន្និសីទ ខុសពីធម្មតាបន្តិច ជាការពិតណាស់គ្មានប្រទេស ឬ ក្រុមណាមួយគ្របដណ្តប់ លើសលប់ក្នុងសន្និសីទនោះទេ ហើយសម្ព័ន្ធភាពជាប្រពៃណីរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋមិនបានបង្ហាញឱ្យឃើញ ទេ។ វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យា ត្រូវបានបង្ហាញតែនៅពេលប្រើជាឧបករណ៍គោលនយោបាយ ជាតិ។

មានសម័យប្រជុំរបស់សន្និសីទចំនួន១១លើកចន្លោះពីខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៣ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៨២។ សម័យប្រជុំសំខាន់លើកដំបូង(១០សប្តាហ៍) នៅទីក្រុងកាវ៉ាស ប្រទេសអេណហ្សូអេឡា នារដូវក្តៅ ឆ្នាំ១៩៧៤ មានរយៈពេលយូរជាងគេបំផុត។ សម័យប្រជុំផ្សេងៗទៀត ត្រូវបានប្រារព្ធនៅ ក្រុងញូវយ៉ក និង ហ្សឺណែវ ហើយ ពិធីចុះហត្ថលេខាផ្លូវការ នៅក្រុង ម៉ង់តេហ្គោបេ ប្រទេសបាមេកា ។ សន្និសីទនេះហាក់ដូចជាត្រូវបានគ្រប ដណ្តប់លើសលប់ ដោយប្រធានបទ ៣ ដែលប្រទាក់ក្រឡាគ្នាគឺ ៖ ការប្តេជ្ញាចិត្តទូទៅក្នុងការបង្កើតស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់បាតសមុទ្រដែលនៅហួសព្រំដែនយុត្តាធិ ការជាតិ គំនិតជាតិនិយមខ្លាំងក្លារបស់រដ្ឋឆ្នើរសមុទ្រអំពីសិទ្ធិលើ ធនធានក្នុងសមុទ្រដើម្បីទាញយកឱ្យ បានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាននិង កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមប្រទេស៧៧ ដើម្បីប្រើប្រាស់នីតិសមុទ្រថ្មី នេះ ធ្វើជាឧបករណ៍ ជួយពួកគេឱ្យសម្រេចបានសណ្តាប់ធ្នាប់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិថ្មីមួយ។

អ្នកចូលរួមសន្និសីទត្រូវបានរៀបចំជាក្រុមផ្សេងៗដូចជា ៖ ក្រុមផ្លូវការ តូចធំក្រុមការងារ ក្រុមពិគ្រោះយោបល់។ល។ ក្រុមដែលសំខាន់ជាងគេគឺ ក្រុមថ្នាក់តំបន់៖ អាមេរិកឡាទីន អាស៊ីអាហ្វ្រិក និង អឺរ៉ុបខាងកើតអឺរ៉ុប ខាងលិចនិង ក្រុមផ្សេងៗទៀត ដែលស្ទើរតែគ្មានសល់រដ្ឋណាមួយឡើយ។

រហូតដល់មានក្រុមខ្លះត្រួតគ្នាឧទាហរណ៍៖ ក្រុមអ៊ីស្លាមក្រុមអាវ៉ាប់សហគមន៍អ៊ីរ៉ុប និង ណាតូ។ មាន ក្រុមខ្លះផ្ដោតលើបញ្ហាត្រួតគ្នាដូចជា៖ ក្រុម រដ្ឋប្រជុំកោះ ក្រុមរដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រ ក្រុមរដ្ឋក្នុងមហាសមុទ្រ ក្រុមរដ្ឋសមុទ្រ ដែនដី(ក្រុមរដ្ឋដែលគាំទ្រសមុទ្រដែនដីចម្ងាយ២០០ម៉ែល) និងក្រុមផ្សេងៗទៀត។

ដែលចម្លែកបំផុតនោះគឺ មានក្រុមរដ្ឋមិនជាប់សមុទ្រ និងក្រុមរដ្ឋភូមិសាស្ត្រមិនសូវអំណោយ ផល។

ឆ្នាំ១៩៨២ សន្និសីទនីតិសមុទ្រលើកទី៣ បានអនុ ម័ត អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីនីតិសមុទ្រ ដោយសម្លេងលើសលប់។ មានតែប្រទេស៣ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមជា មួយសហ រដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងដោយហេតុផលផ្សេងគ្នា។ នៅថ្ងៃដំបូងបើកឱ្យចុះហត្ថលេខា (ថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨២)មានរដ្ឋ និង ដែនដី ចំនួន១១៩ បានចុះហត្ថលេខា ហើយ ២ ឆ្នាំក្រោយមក មាន ៣៨ ថែមទៀត បានចុះហត្ថលេខា។ គិតត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ១៩៩២ មានរដ្ឋ ១៥៤ និង ដែនដី៣ ផ្សេងទៀតបានចុះហត្ថលេខា ហើយ ៥១ បានផ្តល់សច្ចាប័ន ឬ យល់ព្រមទទួលយក។ វាពិតជា តំណាងឱ្យ កុងសង់ស៊ុស លើការអភិវឌ្ឍន៍នីតិសមុទ្រ ហើយមានប្រទេសច្រើនលើសលប់កំពុងធ្វើ វិសោធនកម្មច្បាប់ក្នុងប្រទេសដើម្បីសម្រួលតាម។

ភាគច្រើននៃច្បាប់ដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍នេះ ក្លាយចេញមកពីគោលគំនិត និង ការអនុវត្តន៍ជា ប្រពៃណីដែលបានលើកឡើងខាងដើម។ ជាការពិតណាស់ ផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់នេះត្រូវបានរក្សាទុកពាក្យ ពេចន៍ឃ្លាឃ្លោងដូចអនុសញ្ញាឆ្នាំ១៩៥៨ និង១៩៦៥។ ទោះជាសង្គត់ធ្ងន់លើគំនិតថ្មីក៏ដោយ ចាប់ ផ្តើមគឺចេញពីប្រពៃណី។ អ្វីៗទាំងអស់បច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើក្នុងនីតិសមុទ្រ ពិតជាការបន្តពីប្រពៃណីតាំងពី យូរយារមកហើយគឺ រយៈពេល ២០០០ ឆ្នាំ នៃការអភិវឌ្ឍន៍ច្បាប់ និង៥០០០ឆ្នាំនៃការដើរសមុទ្រ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រលើកទី៣ ពិតជាត្រូវ បានកត់ត្រាទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ពេលអនាគតធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងកិច្ចការនយោបាយ។ ក្រុម ប្រទេសមិនជាប់សមុទ្រ និង មានភូមិសាស្ត្រមិន សូវអំណោយផលនៅឯសន្និសីទអង្គការសហប្រជា ជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រលើកទី៣ ដោយមានបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទចូលក្នុងក្រុម។

អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រ

អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី នីតិសមុទ្រត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្រុងម៉ុងតេ ហ្គោបេ ប្រទេសបាមេកា នាថ្ងៃទី១០ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៨២ ហើយ ត្រូវបានអនុម័តដោយ មហាសន្និបាតអង្គការសហ ប្រជាជាតិ នាថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៨៤។ អនុសញ្ញានេះ ចែក ចេញជា១៧ជំពូក ដែលក្នុងនោះ មាន ៣២០ មាត្រា និង ៩ ឧបសម្ព័ន្ធ។

រដ្ឋដែលមិនទាន់បានក្លាយជាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីនីតិសមុទ្រ

មានរដ្ឋឆ្នើសមុទ្រមួយចំនួន មិនទាន់បានយល់ព្រមឱ្យមានការចង ភ្ជាប់ដោយអនុសញ្ញានេះ នៅឡើយទេ។ រដ្ឋទាំងនេះមាន៖ ៥ នៅអាហ្វ្រិក ១០ នៅអាស៊ី ១នៅអាមេរិកខាងជើង និង ៦ នៅអាមេរិក ឡាទីន និង សមុទ្រកាហ្វីប ។

កម្ពុជា និង អនុសញ្ញាសមុទ្រផ្សេងៗ

អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រ

អង្គការសមុទ្រអន្តរជាតិ

សុវត្ថិភាពជីវិតនៅសមុទ្រ

អនុសញ្ញាបង្ក្រាបសកម្មភាពខុសច្បាប់ប្រឆាំងសុវត្ថិភាពនាវាចរណ៍សមុទ្រ

កម្ពុជានិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រ

យោងតាមឯកសារមួយចំនួន កម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំ ខ្លះនៃសន្និសីទស្តីពីសមុទ្រ គឺ មិនបានចូលរួមទាំងអស់ទេដោយសារបញ្ហានយោបាយ។

សន្និសីទលើកទី១ UNCLOS I៖ នីតិសមុទ្រ មិនបានចូលរួមទេ

សន្និសីទលើកទី២ UNCLOS II៖ នីតិសមុទ្រ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី១ បាន បញ្ជូនគណៈប្រតិភូ ចូលរួមសម័យប្រជុំលើកទី៣នៃសន្និសីទលើកទី ២ ប៉ុន្តែសម័យប្រជុំពីរលើកក្រោយទៀត របប សាធារណរដ្ឋខ្មែរបានបញ្ជូន តំណាងរបស់ខ្លួនទៅចូលរួម។

សន្និសីទលើកទី៣ UNCLOS III៖ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនទៅ ចូលរួម។ អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រ UNCLOS ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយ កម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨២។

ប្រទេសហ្វីលីពីននិងជម្លោះសមុទ្រ

ស្វែងយល់ពីក្តីក្តាំនៅតុលាការក្រុងឡាអេដ៊ុវិញសមុទ្រចិនខាងត្បូង នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ ចុងក្រោយនេះ ក្តីក្តាំរវាងហ្វីលីពីន និងចិន នៅតុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេ ដ៊ុវិញជម្លោះសមុទ្រចិន ខាងត្បូង កំពុងតែក្លាយជាបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកមួយ ទាំងរវាងចិន និងប្រទេសអាស៊ាន ក៏ដូចជា រវាង ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផងដែរ។ ភាពចម្រូងចម្រាសនេះអាចនឹងបន្តកើតមាន ហើយទំនងជានឹងកើត មានកាន់តែខ្លាំង នៅក្រោយពេលដែលតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេច នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ ខាងមុខទៀតនេះ។

ជាដំបូង គួរបញ្ជាក់ថា ក្តីក្តាំរវាងហ្វីលីពីន និងចិន នៅឡាអេនៅពេលនេះ គឺជាក្តីក្តាំក្នុងតុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាកណ្តាលមិនមែននៅក្នុងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ នោះទេ។ ស្ថាប័នទាំងពីរនេះ ថ្វីដ្បិតតែមានទីស្នាក់ការនៅកន្លែងតែមួយ (នៅវិមានសន្តិភាព ក្នុងក្រុងឡាអេ ប្រទេសហូឡង់) ក៏ប៉ុន្តែ គឺជាស្ថាប័នពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ គឺជាស្ថាប័នតុលាការ ចំណែកឯតុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាកណ្តាល ថ្វីដ្បិតតែមានឈ្មោះជា “តុលាការ” ក៏ប៉ុន្តែ តាមពិតគឺជាស្ថាប័នមជ្ឈឹក (អាជ្ញាកណ្តាល)។ ចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលគេគួរធ្វើការកត់សម្គាល់ តុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាកណ្តាល គឺជាស្ថាប័នរបស់ អ.ស.ប ដែលមានសមត្ថកិច្ចកាត់សេចក្តីលើជម្លោះទាក់ទងនឹងដែនសមុទ្រ (ជាពិសេស ទាក់ទងនឹងអនុសញ្ញា អ.ស.ប ស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ)។ គឺជម្លោះទាក់ទងនឹងដែនសមុទ្រនេះ ហើយដែលជាក្តីក្តាំរវាងហ្វីលីពីន និងចិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ក្តីក្តាំនេះបានកើតចេញពីបណ្តឹងរបស់ហ្វីលីពីន កាលពីឆ្នាំ២០១៣ ដោយបានទាមទារឱ្យតុលាការកាត់សេចក្តីលើការតវ៉ាចំនួន ១៥ ចំណុច ដែលទាក់ទងនឹងការទាមទាររបស់ចិន នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង។ និយាយជាមួយគ្នា គឺទាក់ទងនឹងខ្សែបន្ទាត់ដែលចិនបានគូសវាតយកប្រមាណជា ៩០% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូល។ យោងតាមបណ្តឹងរបស់ហ្វីលីពីន សកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង គឺជាទង្វើផ្ទុយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិចិនវិញបានបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះទៅតាមបណ្តឹងរបស់ ហ្វីលីពីន ដោយបានលើកឡើងថា តុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាកណ្តាលមិនមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការ ជំនុំជម្រះលើជម្លោះនេះ។ ក៏ប៉ុន្តែ កាលពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ តុលាការបានចេញសេចក្តីសម្រេចកំណត់ថា ខ្លួនពិតជាមានសមត្ថកិច្ចជំនុំជម្រះលើបណ្តឹងរបស់ហ្វីលីពីន បើទោះបីជាមិនលើគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ ក៏ប៉ុន្តែ យ៉ាងហោចណាស់អាចសម្រេចលើចំណុចតវ៉ា ចំនួន ៧ចំណុច ក្នុងចំណោមការតវ៉ាទាំង១៥ចំណុចដែលហ្វីលីពីនបានលើកឡើង។ ជាការពិតថា តុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាកណ្តាល ថ្វីដ្បិតតែមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការជំនុំជម្រះលើជម្លោះដែនសមុទ្រ ក៏ប៉ុន្តែ មិនមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការកាត់សេចក្តីលើជម្លោះទាក់ទងទៅនឹងព្រំដែនទឹកនោះទេ។ សមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការ គឺត្រូវបានកំណត់ត្រឹមតែជម្លោះទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមួយចំនួនដែលជាប់ នឹងដែនទឹកតែប៉ុណ្ណោះ រួមមានដូចជា សិទ្ធិស្តីពីការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខ ដែលអាចលាតសន្ធឹងរហូតដល់ចម្ងាយ ២០០ម៉ែលពីឆ្នេរ (ពោលគឺ ហួសពីព្រំដែនសមុទ្រ ដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ ១២ម៉ែលពីឆ្នេរ)។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាតុលាការមិនលើកយកបណ្តឹងរបស់ហ្វីលីពីនទាំងមូល(គឺការតវ៉ាទាំង ១៥ចំណុច)មកធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយជ្រើសរើសយកតែចំណុចដែលមិនមែនជាជម្លោះខ្សែព្រំដែន។ ក៏ប៉ុន្តែ បើទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយ អ្នកជំនាញខាងច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិជាច្រើនយល់ថា សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងឡាអេអាចជះផលអវិជ្ជមានច្រើនចំពោះចិន ពីព្រោះថា វាអាចនឹងតម្រូវឱ្យចិនធ្វើការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថា តើនៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់ដែលចិនគូសវាតយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែ ទាំងអស់នេះ ត្រង់ចំណុចណាជាការទាមទារដែនអធិបតេយ្យជាខ្សែព្រំដែនទឹក ហើយចំណុចណាខ្លះជាការទាមទារត្រឹមតែជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខ? តើការទាមទារអស់ទាំងនេះផ្អែកលើមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះ? ជាការទាមទារ ដោយផ្អែកលើប្រវត្តិសាស្ត្រឬជាការទាមទារដោយផ្អែកទៅលើអនុសញ្ញា អ.ស.ប ស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ? តាមការសង្កេតជារួម គេឃើញថា រហូតមកទល់នឹងពេលនេះ រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហាក់ដូចជាព្យាយាមជៀសវាងមិនធ្វើការ

បញ្ជាក់ ឱ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេ ជុំវិញការទាមទាររបស់ខ្លួន នៅក្នុង សមុទ្រចិនខាងត្បូង។ នៅពេលនេះ រដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើករួចមកហើយថា ខ្លួនមិនចូលរួមក្នុងដំណើរការ ជំនុំជម្រះ ហើយនឹងមិនទទួលយកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទៅលើបណ្តឹងរបស់ ហ្វីលីពីននេះ ទេ។ តុលាការ អចិន្ត្រៃយ៍អាជ្ញាកណ្តាលក៏មិនមានលទ្ធភាពអ្វីទៅចាប់បង្ខំ ឱ្យចិនគោរពតាមសេចក្តី សម្រេចរបស់ខ្លួននោះដែរ។ នាពេលកន្លងមក គេធ្លាប់ឃើញមានជាច្រើនលើករួចមកហើយ ករណីរដ្ឋ មិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិ មិនថា តុលាការអាជ្ញាកណ្តាល ឬតុលាការ យុត្តិធម៌អន្តរជាតិដោយគ្មានទទួលទោសទណ្ឌអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែ បើទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយ សេចក្តី សម្រេចរបស់តុលាការក្រុងឡាអេ អាចនឹងជាសម្ពាធខាងផ្លូវទូតទៅលើចិន នៅក្នុងការដោះស្រាយ ជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេសង្កេតឃើញថា ចិនកំពុងតែព្យាយាមស្វ័ះ ស្វែងរកការគាំទ្រតាមផ្លូវទូតពីបណ្តាប្រទេស ជាច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីត្រៀមទប់ទល់ នឹងសម្ពាធពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុង ឡាអេ ដែលបានកាត់សេចក្តីឱ្យហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីកាលពី ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅទាក់ទងនឹងការទាមទារកម្មសិទ្ធិនៅ សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរ។

តុលាការអន្តរជាតិកាត់ក្តីឱ្យហ្គាណាឈ្នះ កូតឌីវ៉ែ នៅក្នុងជម្លោះទាមទារដែនទឹកសមុទ្រ

តុលាការ អន្តរជាតិ នីតិសមុទ្រ ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ បានសម្រេចឱ្យប្រទេសហ្គាណាឈ្នះក្តី ទៅ លើប្រទេសកូតឌីវ៉ែ នៅក្នុងជម្លោះដណ្តើមគ្រប់គ្រងដែនទឹក នៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក។ ទៅតាម ការសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ដោយដឹកខ្នងយកប្រេង នៅក្នុងតំបន់ ហ្គាណាមិនបានរំលោភចូល ដែនទឹករបស់កូតឌីវ៉ែ ដូចដែលកូតឌីវ៉ែបានចោទប្រកាន់នោះទេ។

នៅក្នុង សាលក្រម តុលាការអន្តរជាតិនីតិសមុទ្រ បានសម្រេចថា ហ្គាណាមិនបានចូលទៅ ចូលទៅរំលោភដែនអធិបតេយ្យភាព របស់ប្រទេសកូតឌីវ៉ែនោះទេ។ អាចនិយាយបានថា ហ្គាណា ដែលជាម្ចាស់ដើមបណ្តឹង បានឈ្នះលើកូតឌីវ៉ែ ដែលបានចោទប្រកាន់ហ្គាណាថា បានរំលោភ ដែនទឹក កូតឌីវ៉ែ ដើម្បីដឹកខ្នងបូមយកប្រេង។

ហ្គាណា និងកូតឌីវ៉ែ ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ច សំខាន់ៗ នៅតំបន់អាហ្វ្រិក ខាងលិច បានឈ្លោះទាស់ ទែងគ្នាពីរឿងព្រំដែនទឹក ជាង ៧ឆ្នាំមកហើយ បន្ទាប់ពីគេបានរកឃើញ អណ្តូងប្រេង ដ៏សំខាន់ធំមួយ នៅក្រោមបាត សមុទ្រ នៅក្បែរព្រំដែនទឹកប្រទេសទាំងពីរ។

នៅក្រោយការរកឃើញ អណ្តូងប្រេង នៅឆ្នាំ ២០០៧ រដ្ឋាភិបាល ហ្គាណាបានចាប់ធ្វើអាជីវ កម្មបូមយកប្រេងលក់ តាំងពីឆ្នាំ ២០១០ ប៉ុន្តែ កូតឌីវ៉ែដែលទាមទារគ្រប់គ្រងអណ្តូងប្រេងដែរនោះ បានចោទសកម្មភាពដឹកខ្នងយកប្រេងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្គាណាថា ជាការរំលោភចូលដែនទឹករបស់ខ្លួន។ ហ្គាណា និងកូតឌីវ៉ែដែលជាប្រទេសជិតខាងគ្នាបានចរចា ការទូតគ្នាជាច្រើន ច្រើនសា ប៉ុន្តែគ្មាន បានលទ្ធផលអ្វី។ រដ្ឋាភិបាលហ្គាណាបានទាមទារឱ្យកូតឌីវ៉ែ គោរពតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន គោក និង ទឹក ដែលប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នា ហើយដែលកូតឌីវ៉ែបានទទួលស្គាល់ កាលពីប៉ុន្មាន

ទសវត្សរ៍កន្លង មក។ ប៉ុន្តែ កូតឌីវ៉ែងណោះវិញ មិនព្រម និងនៅតែទាមទារជាម្ចាស់ តំបន់ទឹកដែល មានអណ្តូងប្រេង។ នៅឆ្នាំ ២០១៤ រដ្ឋាភិបាលហ្គាណាបានសម្រេចយកដាក់បណ្តឹង ប្តឹងប្រទេសកូតឌីវ៉ែ នៅតុលាការអន្តរជាតិនីតិសមុទ្រ ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងហាមប៊ែក ប្រទេសអាឡឺម៉ង់។ នៅ៣ឆ្នាំ ក្រោយសវនាការដេញដោល និងដោយផ្អែក លើផែនទី ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រទេសទាំងពីរ តុលាការអន្តរ ជាតិនីតិសមុទ្រ ទើបបានសម្រេច នៅថ្ងៃសៅរ៍ នូវសាលក្រម មួយ ដែលនៅក្នុងនោះ កន្លែងជីកខ្នង យកប្រេង ស្ថិតនៅតំបន់ទឹករបស់ប្រទេសហ្គាណា គឺមិនមែនដូចការទាមទាររបស់ប្រទេសកូតឌីវ៉ែនោះ ទេ។

ជាញឹកញយ អណ្តូងប្រេងជាប្រភពទំនាស់ និងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ និងមិនដែលផ្តល់ ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនអាហ្វ្រិកនោះទេ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ទោះជាមានភាពតានតឹងនឹងគ្នា កូតឌីវ៉ែ និងហ្គាណាដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ធំពីរ នៅអាហ្វ្រិកខាងលិច បានយល់ស្របគ្នាថា នឹងបន្ត ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាទៅថ្ងៃមុខ។ ហ្គាណាដែលសំបូរមាស និងកាកាវ បានធ្វើអាជីវកម្មបូមយក ប្រេងលក់តាំងពីឆ្នាំ២០១០ និងអាចផលិតបានប្រេងប្រមាណ ១សែនបារីល ក្នុងមួយថ្ងៃៗ។ ចំណែក កូតឌីវ៉ែដែលជាប្រទេសផលិតនាំចេញកាកាវច្រើនជាងគេក្នុងលោក អាចផលិតប្រេងបាន តែជាង ៤ ម៉ឺនបារីល ប៉ុន្តែសន្យាថា នឹងជំរុញផ្នែកអាជីវកម្មប្រេងនេះ ដើម្បីអាចផលិតឱ្យបានប្រេងជាង២សែន បារីល នៅក្នុងមួយថ្ងៃៗ នៅឆ្នាំ ២០២០។

១.២. អង្គការអន្តរជាតិ

អង្គការអន្តរជាតិ ឬ អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល

ក.និយមន័យ អង្គការអន្តរជាតិ ឬអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល គឺជាអង្គការដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋ អធិបតេយ្យ តិចឬច្រើន ។

ឧទាហរណ៍ សង្គមប្រជាជាតិ អង្គការសហប្រជាជាតិ សហគមន៍អឺរ៉ុប អាស៊ាន ។ ល។

ខ. អន្តរជាតិ គឺជានីតិបុគ្គលអន្តរជាតិដែលមានសិទ្ធិអំណាច ២

ទី១ មានសិទ្ធិបង្កើត និង ចុះហត្ថលេខាលើ អនុសញ្ញា សន្ធិសញ្ញា កិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិបាន ទាំង នេះមានន័យថា មានសិទ្ធិស្នើនឹងរដ្ឋ ដែលអាចបង្កើតនិងចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាជាអន្តរជាតិ រវាង គ្នានិងគ្នាបាន ។

ឧទាហរណ៍៖ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១ ។

ទី២ មានសិទ្ធិស្នើនឹងរដ្ឋ ប៉ុន្តែមានកាតព្វកិច្ចតិចជាងរដ្ឋ ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃអង្គការអន្តរជាតិ

ដើម្បីក្លាយជាអង្គការអន្តរជាតិបានត្រូវមានលក្ខណៈដូចតទៅ ៖

១. ការបង្កើតអង្គការអន្តរជាតិនេះឡើងត្រូវមានការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋអធិបតេយ្យ តិច ឬ ច្រើន ។
២. អង្គការអន្តរជាតិត្រូវមានចរិតលក្ខណៈយូរអង្វែង មិនមានលក្ខណៈបណ្តោះអាសន្នឡើយ ។
៣. អង្គការអន្តរជាតិត្រូវមានទីស្នាក់ការមួយដើម្បីដំណើរការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដូចជា សហគមន៍ អាស៊ាន អង្គការសហប្រជាជាតិ និង សហគមន៍អឺរ៉ុប ។ ល។
៤. អង្គការអន្តរជាតិ ត្រូវបង្កើតឡើងដោយឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត ឬ គោលការណ៍យល់ព្រម ដោយសេរីគ្មានការបង្ខិតបង្ខំឡើយ ។
៥. អង្គការអន្តរជាតិ មិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោម អង្គការភារកិច្ចអន្តរជាតិណាមួយឡើយ ។

១.៣. សង្គមប្រជាជាតិ

នៅពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី១ត្រូវបានបញ្ចប់ ពិភពលោកបង្កើតសង្គមប្រជាជាតិ (The League of nations) តាមរយៈអនុសញ្ញាឆ្នាំ១៩១៩ ដែលជាផ្នែកមួយនៃសន្ធិសញ្ញាវែរសែ (The treaty of Versailles) ។ យោងតាមអនុសញ្ញានេះនៅឆ្នាំ១៩២១ តុលាការអន្តរជាតិអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវបានបង្កើត ឡើង។ សង្គមប្រជាជាតិបានបង្កើតឱ្យមានអង្គការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋឯករាជ្យ បង្កើតឱ្យមានយន្តការទទួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចការពង្រឹងសន្តិភាព និងទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានសង្គ្រាម។ សង្គមប្រជាជាតិមានរដ្ឋចំនួន ៦៣បានចូលរួម។ សហភាពសូវៀតបានចូលរួមក្នុងឆ្នាំ១៩៣៤ ប៉ុន្តែប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និង ជប៉ុនបានដកថាទៅវិញនៅឆ្នាំ ១៩៣៣ ។ សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងសង្គមប្រជាជាតិទេ ។

ទម្រង់នៃអង្គការ ៖ អង្គការអន្តរជាតិនេះបង្កើតឡើងនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី១ សម្រាប់ដោះស្រាយជម្លោះរវាងរដ្ឋនានា តាមរយៈស្ថាប័នអាជ្ញាកណ្តាលមួយ ។

គោលបំណង៖ សង្គមប្រជាជាតិ ជាគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្ទាល់របស់លោក Woodrow Wilson អតីតប្រធានាធិបតី សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយដែលមានគោលបំណងដូចតទៅ ៖

- ទី១ ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ ក្នុងចំណោមរដ្ឋនានា ។
- ទី២ ទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានសង្គ្រាម
- ទី៣ ការពារឯករាជ្យរបស់រដ្ឋនានា និងសុវត្ថិភាពដល់ព្រំដែនរបស់រដ្ឋទាំងនោះ
- ទី៤ លើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសនីមួយៗឱ្យកាត់បន្ថយគ្រឿងសញ្ញាវុធ។
- ទីស្នាក់ការ៖** នៅទីក្រុងស៊ីណៅ ប្រទេសស្វីស។

ស្ថាបនិកៈ លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Woodrow Wison ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ទាំង ១៤ចំណុច ដែលជាគោលការណ៍សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោក នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើក ទី១។ បណ្តាប្រទេសដែលបានចូលរួមអនុម័តបង្កើតសង្គមប្រជាជាតិរួមមាន៖ ចក្រភពអង់គ្លេស បារាំង អ៊ីតាលី ជប៉ុន និងសហរដ្ឋអាមេរិក ។

រចនាសម្ព័ន្ធ ៖ ក្រុមប្រឹក្សា ជាអង្គការរក្សាសន្តិភាពដ៏សំខាន់របស់សង្គមប្រជាជាតិ ។ ចក្រភពអង់គ្លេស បារាំង អ៊ីតាលី ជប៉ុន និងសហភាពសូវៀត គឺជាសមាជិកដ៏សំខាន់ដែលមានអាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុង ក្រុមប្រឹក្សារបស់សង្គមប្រជាជាតិ ។

មហាសន្និបាត ដែលរួមមានរដ្ឋទាំងអស់ជាសមាជិក ។ សមាជិកនីមួយៗមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតែមួយសម្លេងដូចគ្នា ។ ភារកិច្ចរបស់មហាសន្និបាតគឺត្រួតពិនិត្យថវិការបស់សង្គមប្រជាជាតិ បញ្ចូលរដ្ឋណាមួយ ជាសមាជិកជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា និង លើកសំណើរ ធ្វើវិសោធនកម្មលើ កតិកាសញ្ញាសង្គម ប្រជាជាតិ។ សេចក្តីសម្រេចរបស់សង្គមប្រជាជាតិ ត្រូវអនុម័តយកសម្លេងពីរភាគបី ឬ ដោយសម្លេង ភាគច្រើន ។

លេខាធិការដ្ឋាន រួមមានអគ្គលេខាធិការមួយរូប ដែលជ្រើសតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សា និងអនុម័តដោយ មហាសន្និបាត។

ស្ថាប័នជំនាញសំខាន់ៗ

អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ International Labor organization បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩២០ ដែល មានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងស៊ីណែវ ប្រទេសស្វីស និង មានមុខងារ និងភារកិច្ចសម្រាប់ពិនិត្យមើលទៅ លើបញ្ហាការងារ និងសុខុមាលភាពរបស់កម្មករ នៅក្នុងប្រទេសទាំងឡាយដែលជាសមាជិក ។

ស្នងការជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួន បង្កើតសម្រាប់ជួយដល់ជនភៀសខ្លួន មុនបង្អស់មកពីសហ ភាពសូវៀត និងបណ្តាលរដ្ឋនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើត ។

តុលាការអចិន្ត្រៃយ៍ បង្កើតឡើងនៅទីក្រុងឡាអេ ប្រទេសហូឡង់ នៅឆ្នាំ១៩២១ ។

បញ្ហាបណ្តានៃការការពាររំលំរបស់សង្គមប្រជាជាតិ

- ១. ប្រទេសអាល់បានីត្រូវបានប្រទេសអ៊ីតាលី យកមកភ្ជាប់ជាទឹកដីរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ១៩៣៩។
- ២. ប្រទេសអូទ្រីសត្រូវបានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ យកមកភ្ជាប់ជាទឹកដីរបស់ខ្លួន នៅឆ្នាំ ១៩៣៨។
- ៣. ប្រទេស Brazill ដកខ្លួនចេញពីសង្គមប្រជាជាតិ នៅឆ្នាំ ១៩២៦។
- ៤. Cananda Bulgaria Chille ដកខ្លួនចេញពីសង្គមប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ ១៩៣៨។

៥. China Columbia Costa Rica ចូលជាសមាជិកសង្គមប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ១៩២០ ហើយដកថយទៅវិញនៅឆ្នាំ១៩២៥។

៦. Denmark Dominican Republic Egypt ដកខ្លួនចេញនៅឆ្នាំ១៩៣៧។

៧. France Germany Finland ចូលជាសមាជិកសង្គមប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ ១៩២៦ ហើយដកថយទៅវិញនៅឆ្នាំ ១៩៣៣។

៨. Greece Guatemala ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៦។

៩. Haiti ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៤២។

១០. Honduras ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៦

១១. Hungary India Iraq ចូលជាសមាជិកសង្គមប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ ១៩២២ ហើយដកថយទៅវិញនៅឆ្នាំ ១៩៣៩។

១២. Italy ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៧។

១៣. Japan ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៣។

១៤. Nicaragua ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៦។

១៥. Norway Panama Paraguay ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៥។

១៦. Peru ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៩។

១៧. Poland Portugal Romania ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៤០។

១៨. Spain ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៩។

១៩. Turkey ចូលជាសមាជិកសង្គមប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ ១៩៣៤ ប៉ុន្តែត្រូវបានបណ្តេញចេញនៅឆ្នាំ ១៩៣៩។

២០. United Kingdom ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៨។

សង្គមប្រជាជាតិមានតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការកំណត់នីតិក្រម និងការពង្រីកនូវភាពប្រាកដនិយមនៃនីតិអន្តរជាតិ។

បន្ទាប់ពីការបង្កើតសង្គមប្រជាជាតិ ជំហានថ្មីមួយទៀតនៃការធ្វើឱ្យនីតិអន្តរជាតិមានការរីកចម្រើនបន្ត គឺការចាប់បដិសន្ធិនូវទស្សនាទាន ដែលមានបំណងលះបង់ចោលនូវការយកសង្គ្រាមធ្វើជាឧបករណ៍ នៃនយោបាយជាតិ នោះគឺជាកតិកាសញ្ញា Briand-Kellong ឬ កតិកាសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស។

១.៤. អង្គការសហប្រជាជាតិ និង អង្គការកម្រិតតំបន់

អង្គការសហប្រជាជាតិ

ព្រឹត្តិការណ៍នៃការបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិ

ធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ Atlantic Charter

ធម្មនុញ្ញអាត្លង់ទិចជាសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក ហ្វ្រង់គ្លីន រូស៊ីវែល និង នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស វីនស្តុន ឈឺរឈីល នាខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៤១ ដើម្បីឈានដល់ ការបង្កើត អង្គការសហប្រជាជាតិជាផ្លូវការ ។

អង្គការសហប្រជាជាតិ បង្កើតឡើងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៤៥។

អង្គការសហប្រជាជាតិមានគោលបំណងសំខាន់ៗដូចជា៖

១. រក្សាសន្តិភាពពិភពលោក ។
២. ពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពរវាងប្រជាជាតិទាំងឡាយ។
៣. រួមគ្នាជួយប្រជាជនឱ្យមានជីវភាពប្រសើរ ។
៤. ខិតខំជួយប្រជាជាតិទាំងឡាយឱ្យសម្រេចបាននូវគោលបំណង ។

គោលច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមមាន

- ក. រដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់មានសមភាព និង អធិបតេយ្យភាព
- ខ. រដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់ត្រូវតែគោរពតាម ធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ
- គ. ប្រទេសទាំងឡាយត្រូវលះបង់ចោលនូវការប្រើប្រាស់កម្លាំង និង ការគំរាមកំហែងប្រើប្រាស់កម្លាំង
- ឃ. អង្គការសហប្រជាជាតិមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋណាមួយ ។

ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិ ៖ ទីក្រុងញ៉ូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក ។

សមាជិក៖ អង្គការសហប្រជាជាតិ មានសមាជិកចំនួន ១៩៣ ប្រទេស។

រចនាសម្ព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិ

- ១. មហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិ
- ២. ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម
- ៣. ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិ
- ៤. លេខាធិការដ្ឋាន
- ៥. តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ
- ៦. ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ។

អង្គការមហាសារគរសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើង

ក្រៅពី បញ្ហាពិភពលោកមួយចំនួនដែលអូតង់កំពុងប្រឈមមុខអង្គការអូតង់ខ្លួនឯងក៏ត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធ និងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែរ។ អូតង់(Otan) ឬ ណាតូ (Nato) ត្រូវបានចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៤៩ ពេលគឺនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី២។ កម្មវត្ថុនៃការបង្កើតអង្គការអូតង់នេះឡើង គឺដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពបស្ចិមលោកប្រឈមនឹងការឈ្លានពានរបស់ចក្រព័ទ្ធអាឡឺម៉ង់ និងមហិច្ឆតារបស់សហភាពសូវៀត ។ តែតាំងពីក្រោយការដួលរលំសហភាពសូវៀតក្នុងឆ្នាំ១៩៩១មក អង្គការអូតង់បានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាថ្មីៗមួយចំនួនដែលត្រូវដោះស្រាយ រួមមានការទាមទារផ្តាច់ទឹកដីនិយមរបស់រដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងប្លុកកុម្មុយនិស្ត និងសន្ទុះនៃចលនាកេរវិនិយមអន្តរជាតិ ។

ជាង២០ឆ្នាំក្រោយការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់មកអង្គការអូតង់បាននិងកំពុងប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងថ្មីៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនៃសតវត្សទី ២១ នេះ។ ពិភពលោកក្នុងសតវត្សទី ២១ដែលដក់ជាប់ដោយមហាកេរវិកម្មថ្ងៃ ១១ កញ្ញា ២០០១ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ការគំរាមកំហែងកេរវិនិយមតាមរយៈប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ការវាយប្រហារពីចោរសមុទ្រ និងការសាយភាយនុយក្លេអ៊ែរ។ សព្វថ្ងៃនេះទៀតនិងអ្វីដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងនោះ គឺខ្មោចសហភាពសូវៀតបានងើបឡើងវិញជាមួយនឹងមហិច្ឆតាចង់ក្រសោប ត្រឡប់វិញនូវអតីតសាធារណរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីប្រទេសរុស្ស៊ីជំនាន់ថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីន។ បន្ទាប់មកទៀតគឺការគំរាមកំហែងរបស់ពួកដឹកនាំដែលសាហាវជាងពួក អាល់កៃដាទៅទៀតគឺជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងថ្មីៗទាំងអស់ខាងលើនេះហើយដែលអង្គការ អូតង់ ត្រូវស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីទប់ទល់ ព្រោះថា យុទ្ធសាស្ត្រដ៏ចាស់គំរិលរបស់ខ្លួនដែលបានអនុម័តកន្លងមកហាក់ដូច ជាលែងឬមួយក៏ថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទៀតឡើយ។

វិបត្តិអ៊ុយក្រែននិងក្រុមដឹកនាំ(រដ្ឋអ៊ីស្លាម)ជាប្រធានរឿងក្តៅនៃជំនួបកំពូលអូតង់

បច្ចុប្បន្ននេះ អង្គការអូតង់មានសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់ខ្លួនចំនួន ២៨ ប្រទេស ក្នុងនោះមាន ១២

ប្រទេសចូលជាសមាជិកតាំងពីឆ្នាំ ១៩៤៩ ពីប្រទេសក្នុងឆ្នាំ១៩៥២ មួយប្រទេសក្នុងឆ្នាំ១៩៥៥ មួយប្រទេសក្នុងឆ្នាំ១៩៨២ បីប្រទេសក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ប្រាំពីរប្រទេសក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ និង ពីប្រទេសក្នុងឆ្នាំ ២០០៩។ មួយវិញទៀត ក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកទាំងនោះក៏មានភាគច្រើនជាអតីតសាធារណរដ្ឋ របស់សហភាពសូវៀតដែរ វាលើកលែងតែប្រទេសអ៊ុយក្រែនមួយចេញ។ កម្មវត្ថុចម្បងរបស់អូតង់ គឺជួយរក្សាសេរីភាព និងសន្តិសុខសមាជិកខ្លួនទាំងអស់ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ការទូត និងយោធា។ បើផ្អែកតាមមាត្រា ៥ នៃសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង អូតង់បានចាត់ទុកការវាយប្រហារលើសមាជិកមួយ ឬជាច្រើនរបស់ខ្លួនថា ជាការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងអង្គការអូតង់ទាំងមូល។ ជាក់ស្តែងដូចករណីវាយប្រហារលើអាមេរិកកាលពីថ្ងៃ១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០១ ដែលអូតង់បានចេញមុខជួយអន្តរាគមន៍កំចាត់កេរជននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថានជាដើម។

និយាយពីករណីប្រទេសអ៊ុយក្រែន ប្រសិនបើនៅពេលខាងមុខស្រាប់តែមានផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន ក៏អូតង់មិនអាចបញ្ជូនទ័ពទៅជួយអ៊ុយក្រែនដោយផ្ទាល់ដែរ ព្រោះអ៊ុយក្រែននៅមិនទាន់ជាសមាជិកអូតង់នៅឡើយ។ កន្លងមក អ៊ុយក្រែនក៏ធ្លាប់ជាកំពូលសុំចូលដែរ តែអូតង់បដិសេធ។ ឥឡូវនេះ អ៊ុយក្រែនមានបំណងជាកំពូលសុំចូលជាថ្មី និងដែលលើកនេះ អូតង់ក៏កំពុងពិចារណាជាថ្មីដែរ។ ដោយឡែក នៅជំនួបកំពូលលើកនេះ អូតង់កំពុងគិតគូរពីការបង្កើតកម្លាំងអន្តរាគមន៍ហ័សមួយដែលមាន គ្នារាប់ពាន់នាក់។ តាមគម្រោង កម្លាំងនេះនឹងអាចចេញអន្តរាគមន៍ក្នុងពេលតែ ៧២ម៉ោងយ៉ាងយូរនៅក្នុងវិបត្តិបន្ទាន់ណាមួយដែលស្ថិតក្នុង ទ្វីបអឺរ៉ុប និងនៅក្រៅទ្វីបអឺរ៉ុប។ គឺដោយសារវិបត្តិអ៊ុយក្រែនពេលនេះហើយដែលអូតង់យល់ឃើញថាខ្លួនកំពុងខ្វះកម្លាំងអន្តរាគមន៍ហ័សមួយដើម្បីជួយសមាជិកខ្លួនដែល កំពុងទទួលការគំរាមកំហែង ដូចករណីប្រទេសខ្លះដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនសព្វថ្ងៃ។

អ្វីដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងរង់ចាំពីអង្គការអូតង់

អូតង់មិនអាចបញ្ជូនកម្លាំងទ័ពទៅជួយច្បាំងខាងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានទេ តែអូតង់អាចជួយអ៊ុយក្រែនដោយប្រយោលបាន គឺជំនួយជាលុយកាក់ទុកឱ្យទីក្រុងកៀវ បង្កើនសមត្ថភាពយោធាដោយខ្លួនឯង។ តាមគម្រោង អូតង់នឹងជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងទឹកប្រាក់ ១២លានអឺរ៉ូ។ គួរបញ្ជាក់ជូនបន្តិចថា អូតង់មិនមានគ្រឿងសព្វាវុធ ឬមួយក៏កម្លាំងទ័ពប្រចាំរបស់ខ្លួនឡើយ គឺប្រទេសជាសមាជិកឯណោះទេដែលជាអ្នកបញ្ជូនកម្លាំងទ័ព និងអាវុធទៅតាមតម្រូវការចាំបាច់ជាក់ស្តែង។ តែអង្គការមួយនេះមានកញ្ចប់ថវិការួមដែលសមាជិកបានបង់វិភាគទានជា ប្រចាំ ក្នុងនោះ អាមេរិកតែម្នាក់ឯងបានធានាដល់ ៣ភាគ៤ នៃថវិកាសរុប។ កន្លងមក អ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំជំនួយបច្ចេកទេស និងយោធាពីបស្ចិមលោក និងពីអូតង់។ គឺក្នុងន័យនេះហើយដែលអូតង់បានអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន ប្លូរូឆេនកូឱ្យចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកំពូលលើកនេះ។ គួរជម្រាបជូនថា ទ័ពអ៊ុយក្រែនសព្វថ្ងៃមិនមានបំពាក់គ្រឿងអាវុធទំនើបៗនិងអាវុធធន់ធ្ងន់ដូចកម្លាំងទ័ពរុស្ស៊ីទេ។

ទន្ទឹមគ្នានេះ សហគមន៍អន្តរជាតិក៏បន្តប្រើអាវុធទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីដើម្បី ជំរុញឱ្យក្រុងម៉ូស្គូឈប់លូកដៃក្នុងរឿងអ៊ុយក្រែន។ នៅទីបំផុត និងដោយទទួលគំនាបខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិទូទៅ បារាំងបានបង្ខំចិត្តមិនបញ្ជូននាវាសង្គ្រាមមីស្រាល Mistral ទៅឱ្យរុស្ស៊ីទេ។ គួរជម្រាបជូនថា រុស្ស៊ីបានកម្លាំងទិញ